

עמוד: 1
תאריך: 20/02/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

**מדינת ישראל
יחידת סמך משרד האוצר**

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

ישיבה מספר 2020005

מסמך החלטות עפ"י סעיף 48 ה לחוק

1. תוכנית - 409-0658419 : עה/10/142- חניאל- תוספת יחידת דיור בנחלה
2. תוכנית - 409-0518563 : עה/28/52- כפר מונש- תכנית כוללת לישוב
3. תוכנית - תממ/3/21/44 : קריית עקרון

הפרוטוקול אושר בישיבת הוועדה בתאריך 6.7.20

עמוד: 2
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

נוכחות

חברי הוועדה:

מר גיא קפלן, מ"מ יו"ר הוועדה	- מתכנן המחוז, נציג שר האוצר
אדר' ורד אדרי	- נציגת שר להגנת הסביבה
מר יותם גור	- מ"מ נציגת שר הביטחון
גב' יעל אמילי שרביט	- מ"מ נציגת שר הבינוי והשיכון
גב' רימה גנזל	- מ"מ נציגת שר הבריאות
גב' טובית שושן	- מ"מ נציגת שר החקלאות
גב' שני משיח	- מ"מ נציגת שר התחבורה
גב' קרן לוי	- מ"מ נציגת שר המשפטים
מר תומר דודיזון	- מ"מ נציג רשות מקרקעי ישראל
מר איתן פטיגרו	- נציג רשויות מקומיות (נכח למעט סעיף 1)
מר אלי אסקוזידו	- נציג רשויות מקומיות (נכח בסעיף 3)
גב' רודיקה רבינוביץ	- נציגת התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל
מר משה פרלמוטר	- נציג הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכה"ס

לשכת התכנון:

מזכירת הוועדה:	דינה בן עבו
יועץ משפטי לוועדה המחוזית:	עו"ד ניצן בן ארויה

עמוד: 3
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

1. תוכנית - 409-0658419 : עח/10/142- חניאל- תוספת יחידת דיור בנחלה

מטרת התכנית:

קביעת מסגרת תכנונית לשימושי הקרקע בחלקה א' בנחלות במושב חניאל שבמועצה האזורית עמק חפר, בשטח שהיקפו 1,025.684 דונם.

עיקרי הוראות התכנית:

הוספת יח"ד שלישית - 77 יח"ד לכל המושב, הגדרת זכויות והוראות בנייה ותנאים למתן היתרי בניה עבור כל היעודים, קביעת הנחיות מיוחדות לפיצול יח"ד מנחלות, הגדלת שטח תחום המגורים בנחלה ל- 2.5 דונם עבור - 68 נחלות. הוראות לעניין שימור.

עפ"י לוח 2 בתמ"א 1/35 למושב מוקצות 300 יח"ד.

יח"ד מאושרות במושב - 271 יח"ד: 77 נחלות * 2 (154) יח"ד ו- 117 יח"ד במגרשי מגורים (ו- 77 יח"ד קטנות שאינן נספרות).

יח"ד מוצעות בתכנית - 348 יח"ד: 77 נחלות * 3 (231) יח"ד + 117 (ו- 77 יח"ד קטנות שאינן נספרות).

זכויות הבנייה המוצעות עבור יחידות הדיור בנחלות הן 595 מ"ר: 3 יח"ד.

לכל יח"ד: 180 מ"ר שטח עיקרי מעל הקרקע ועוד 62 מ"ר שרות הכוללים: 35 מ"ר ל-2 מקומות חניה, עד 10 מ"ר מחסן, 12.5 מ"ר ממ"ד בהתאם להנחיות פיקוד העורף, השאר לבליטות ומתקנים טכניים), ובנוסף, מרתף עד 50 מ"ר עיקרי. + יח"ד קטנה 55 מ"ר.

500 מ"א לשימושי פל"ח בהתאם לתכנית עח/200 / 21 + עד 45 מ"ר למגורים לפועלים זמניים בחקלאות.

רקע סטטורי:

תמ"מ/3 / 21 – פיתוח כפרי

תמ"א 1: בצפון עובר תוואי נחל משני, שטח בעל חשיבות בינונית להחדרה של מי תהום.

תמ"א 1 / 35 : מרקם שמור משולב, שטח לשימור משאבי מים ורגישות נופית סביבתית גבוהה.

לפי תכנית עח/200 / 21 מותרת פעילות לא חקלאית בנחלות בתחום המושב לרבות מבנים לעובדים זרים

דיון פומבי:

עורך התכנית – הציג את הרקע ההיסטורי ואת התכנון הקיים במושב ואת התכנית המוצעת.

התייחס לנחל בית הלוי הסביר כי התוואי המופיע בתשריט מצב מוצע תואם לקיים בפועל.

הסביר כי מבקשים להגדיל רק ב- 57 נחלות את אזור המגורים ל 2.5 דונם.

יש רק 2 נחלות מתחת ל-2 דונם.

עמוד: 4
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

הציג את מלאי יח"ד הקיים והמוצע בתכנית. לפי תמ"א/ 35 - 300 יח"ד.

מבחינת פרוגרמה לשטחי ציבור יש מענה לכל יחידות הדיור המוצעות.

הסביר כי התכנית מאפשרת פיצול עתידי של יח"ד השלישית מהנחלה.

הסב את תשומת לב הועדה כי בעותק שהוגש לוועדה חלה טעות לעניין פיצול מגרשים בנחלה. מבקש לעדכן את המופיע בהוראות התכנית.

מתכנן המחוז, מ"מ יו"ר הוועדה – ציין כי לעניין זכויות הבניה המדיניות היא מרתף בקונטור קומת הקרקע ולא 50 מ"ר כמוצע בתכנית.

עורך התכנית – החשש שמרתף בקונטור המבנה שמעל הקרקע יגרום לכך שיבנו בתים גדולים ללא כל פרופורציה.

מתכנן המחוז, מ"מ יו"ר הוועדה – מדובר בניצול יעיל של הקרקע.. הכוונה למרתף היא רק לעניין היחידה השלישית.

נציגת הוועדה המקומית עמק חפר – המועצה מעוניינת לשמור על אחדות בכל המועצה, שהמרתף הוא בשטח של עד 50 מ"ר ועל חשבון

השטחים שמעל הקרקע.

יועץ הניקוז והביוב של התכנית: הסביר כי נחל בית הלוי מתפקד כתעלה מקומית. מקדם הנגר הוא נמוך. התכנית תואמה עם רשות

הניקוז, התכנית משמרת את המערכת הקיימת. רוב היישוב מתנקז צפונה לכיוון תעלת בית הלוי.

תחנת שאיבה ראשית מחוץ לתחום התכנית מצפון ומשנית בדרום התכנית. לפי היקפי התכנית המוצעת אין צורך בשדרוג התחנות הקיימות,

וכי הנחל מתחיל בפועל מבריכת החורף.

נציגת המושב – ביקשה לקבוע כי שטח הממ"ד יהיה בהתאם להוראות הג"א ולא לקבוע שטחים לממ"ד במ"ר.

יועצת הנוף של התכנית – התכנית לא משנה ייעודי קרקע קיימים ומאושרים. יש אזורים ראויים לשימור לרבות עצים ותיקים. מדובר

בישוב שקל לשלב בו שבילי אופניים.

נציג יזמי התכנית – הסביר לגבי תחנת התדלוק. מדובר בתחנת תדלוק לצריכה עצמית בתחום יעוד קרקע למבני ציבור ללא היתר.

מבקשים לעגן את התחנה בתכנית זו.

יועץ הפרוגרמה של התכנית – הסביר כי הפרוגרמה מספקת את צרכי הישוב.

נציגת איגוד האדריכלים-תנאי לקבלת היתר בניה בשטח מבני הציבור – צריך להיות תכנית בינוי לחלוקה בין שטחים מבונים ושטחים

ירוקים פתוחים.

נציגת משרד החקלאות – מבקשת להתאים את זכויות בקרקע החקלאית לפי מדיניות משרד החקלאות.

נציגת ועדה המקומית - הסבירה כי בשטחים החקלאיים יש צורך בהגשת תכנית בינוי לוועדה המקומית בהתאם להנחיות משרד החקלאות.

דיון פנימי:

הוועדה בחנה את התכנית ודנה בהיבטיה השונים, לרבות בעניין הגדלת שטח המגורים, פיצולים זכויות בניה ומרתפים. כמו כן דנה הועדה

בנושא תחנת התדלוק בשטח למבני ציבור. התכנית לא הוגשה עם הבקשה להכללת תחנת תדלוק. הועדה סברה כי יש לבחון את הנושא

במסגרת רישוי ותמ"א 18.

עמוד: 5
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

נציגת משרד התחבורה הסבירה כי הרחוב המתחבר לכביש 57 הקיים עתיד להתבטל לעת ביצוע עוקף כביש 57 והכניסה מועתקת מזרחה. לאור זאת מבקשת למחוק בנספח התנועה את הכיתוב המסמן חיבור לכביש 57 הקיים או לציין שמדובר בחיבור זמני.

החלטה:

לאחר ששמעה את עורך התכנית, יזם התכנית והועדה המקומית, מחליטה הועדה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:

1. התאמה לתמ"מ:

התכנית המאושרת לישוב חורגות מכתם הפיתוח לתמ"מ / 21 / 3. תוספת יח"ד המבוקשת בתכנית נמצאת בתחום כתם הפיתוח למעט בתחום הנחלות החורגות ממנו. הועדה השתכנעה שניתן להרחיב את אזור הפיתוח הכפרי בהתאם לסעיף 7.2.2 (5) לתמ"מ / 21 / 3 הקובע את התנאים להרחבת אזור זה: ההרחבה המבוקשת נמצאת בתחום אזור חקלאי נוף כפרי פתוח, השטח נמצא ברציפות וצמידות דופן לשטחי הפיתוח המאושרים, הבינוי החורג מהכתם נקבע בהתאם לתכנית מאושרת.

2. תמ"א / 1:

- בהתאם לסעיף 7.1.3 בפרק המים להוראות התמ"א סבורה הועדה כי אין צורך בהגשת מסמך מי נגר מכיוון שהתכנית כוללת הוראות פרטניות לחלחול מי הנגר ומחייבת הותרה שלפחות 15% משטח המגרשים לחלחול. כמו כן, התכנית קובעת הוראות לעניין הזרמת מי נגר לאזורים מחלחלים ולשטחים פתוחים ונמצאת בלב השטחים חקלאיים פתוחים.
- בהתאם לסעיף 7.2.3 בפרק מים בהוראות תמ"א / 1 ולאחר ששמעה את נציגת המשרד הגנת הסביבה ובהתאם לסעיף 7.2.8 בפרק המים בהוראות התמ"א – הועדה סבורה כי אין פוטנציאל לזיהום מי תהום ועל כן אין צורך בהכנת נספח הגנה על מי תהום
- הועדה השתכנעה כי בתחום המושב עוברת תעלת ניקוז ולא נחל. בהתאם לחו"ד רשות הניקוז תחילת הנחל הינה בבריכת החורף הנמצאת בשולי המושב. בהוראות התכנית הוטמעו הערות רשות הניקוז לנושא בריכת החורף והנחל.

3. לנושא הגדלת שטח המגורים בנחלה ל- 2.5 דונם:

מחליטה הועדה כי שטחי אזור המגורים בנחלה הקטנה מ- 2 דונם יוגדלו עד 2 דונם הועדה לא מאשרת את ההגדלה ל- 2.5 דונם.

4. שימושים:

באזור מגורים בנחלה (לרבות שימושי פל"ח ומגורים לעובדים זרים):

השימושים יהיו בהתאם ל- עח/ 200 ועח/ 21 / 200.

שימושים וזכויות בשטחים החקלאיים:

השימושים והזכויות בשטחים החקלאיים יהיו בהתאם לתכנית תקפות ובכפוף לתוספת הראשונה לחוק. הוראות התכנית יעודכנו בהתאם ובתאום עם לשכת התכנון ומשרד החקלאות.

5. מבני חיבור:

עמוד: 6

תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

היקף השימוש למסחר בכלל השב"צים לא יעלה על 500 מ"ר עיקרי + 50 מ"ר שרות. שטח מבני הציבור יסומן כיעוד משולב שצ"פ ושב"צ ומתוכו לפחות 8 דונם עבור שצ"פ. תנאי למתן היתר בניה בתחום השב"צ בתא שטח 108 יהיה הכנת תכנית בינוי לאישור הועדה המקומית.

6. שימור:

- יש להשלים את תיק התיעוד המקדים כך שיכלול את כל תחום התכנית, בתאום עם לשכת התכנון. מסמכי התכנית להיבטי השימור יעודכנו בהתאם לרבות הטמעת האתרים המיועדים לשימור במסמכי התכנית. התיעוד המקדים יתייחס גם למתחמים לשימור, אתרי מורשת ואתרים נופיים. מסמכי השימור יתייחסו גם לנושא החורשות הקיימות.
- לנושא שימור המחלבה יש להשלים סקר היסטורי לנושא פוטנציאל זיהום הקרקע לתאום עם הגנת הסביבה.

7. זכויות בניה:

מגורים בנחלה – בהתאם לתכנית תקפות.

מגורים: בהתאם לתכניות תקפות.

מגורים עבור יחידת דור שלישית בנחלה: עד 120 מ"ר שטח עיקרי בקומת הקרקע ועוד 60 מ"ר עיקרי בקומה א', 62 מ"ר שטחי שרות הכוללים: 35 מ"ר ל-2 מקומות חניה, עד 10 מ"ר מחסן, 12.5 מ"ר ממ"ד או בהתאם להנחיות פיקוד העורף, השאר לבליטות ומתקנים טכניים), ובנוסף, מרתף בקונטור קומת הקרקע.

את שטחי השרות ניתן למקם מעל הכניסה הקובעת או מתחת לכניסה הקובעת. ככל ששטחי השרות ימוקמו מתחת לכניסה הקובעת הם יבואו על חשבון השטחים העיקריים שלא ניתן יהיה לנייד אל מעל הכניסה הקובעת.. שימושי פל"ח ומבנים זמניים לעובדים זרים: בהתאם לתכניות תקפות.

מבנים ומוסדות ציבור: שטחי הבניה מעל הכניסה הקובעת (עיקרי ושרות) - יעוגלו כלפי מעלה עד תוספת של 50 מ"ר - בתאום עם לשכת התכנון. גובה מבנים עד 11 מ', מספר קומות 3 מעל הכניסה הקובעת וקומה אחת מתחת לכניסה הקובעת. שטחי בניה למבנים חקלאיים: יהיו בהתאם לתכניות תקפות בכפוף לאישור משרד החקלאות ולתוספת הראשונה לחוק.

8. לנושא פיצול מגרשים בנחלה -

סעיף 4.1.2 ח' 1 בהוראות התכנית – יתוקן בהתאם לסעיף שנקבע בנושא זה בתכנית של כפר חיים מספר 409-0223370

9. לעניין מבנים זמניים לעובדים זרים – בהתאם לתכניות התקפות ובנוסף:

- א. הקמת עד שני מבנים יבילים בלבד לחקלאי, אשר כל אחד מהם הובל בשלמותו מוכן להקמה והוצב על פני הקרקע הטבעית.
- ב. גודל המבנה יותאם למספר העובדים הזרים שאושרו עבור החקלאי המבקש בשטח אזור המגורים בנחלה ובמידה ולא מתאפשר יהיה צמוד לו ובהתאם להנחיות משרד התמ"ת לגודל נדרש למגורי עובד זר. המבנה יהיה בן קומה אחת וגובהו לא יעלה על 3 מ'.

ג. המבנים הזמניים מיועדים להלנת עובדים זרים בחקלאות וכל שימוש אחר בהם מהווה סטייה ניכרת.

ד. תותר הקמתם בנחלה בתנאים הבאים:

- (1) הקמת המבנה כפופה לאישור משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות בהתאם להיקף הפעילות החקלאית ולהיתרים להעסקת עובדים זמניים בענף החקלאות שניתנו לחקלאי המבקש.

עמוד: 7
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

- (2) החקלאי המבקש יחתום על התחייבות בפני הועדה המקומית לפיה המבנה היביל ישמש אך ורק להלנת עובדים זרים בענף החקלאות שיש לחקלאי היתר להעסקתם, וכי בהתאם להוראות תכנית זו, המבנה לא ישמש לכל תכלית אחרת.
- (3) תוקף ההיתר יהיה לחמש שנים בלבד, הארכת המועד תתאפשר רק באמצעות הגשת בקשה חדשה.

10. הערות להוראות התכנית:

- א. יש למחוק בהוראות התכנית הסכמת שכן.
 - ב. סעיף 4.1.1 ב (2) ו-ו-ד - יימחקו, אין צורך לציין שימושים שאינם מותרים במילא.
 - ג. מתקנים הנדסיים – יש לעמוד במרחקי בטיחות קרינה בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה.
11. התכנית לא תכלול התייחסות לנושא שיפוי.
12. ככל שתסומן זיקת הנאה לגישה ליחידת דיור עורפית בנחלה – רוחבה יעמוד על רוחב 4 מ' לפחות. במקרים מיוחדים יותר 3 מ' באישור ועדה מקומית.

13. למסמכי התכנית תתווסף טבלת כמות יח"ד בתאי שטח הכלולים בתכנית.

18. תיאום הפרוגרמה מול לשכת התכנון.

19. הערות לשכת התכנון והערות משפטיות שיימסרו בנפרד מהחלטה זאת.

החלטה זו תהיה בטלה בתוך שישה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית עפ"י ס' 86

ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

עמוד: 8
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

2. תוכנית - 409-0518563 : עח/28-52- כפר מונש- תכנית כוללת ליישוב

רקע:

קביעת מסגרת תכנונית לשימושי הקרקע בנחלות א' במושב, קביעת שימושים וזכויות באזורי המגורים ובאזוריים הציבוריים, במושב כפר מונש במועצה האזורית עמק חפר, בשטח שהיקפו 1,220 דונם.

עיקרי הוראות התכנית:

- שינוי ייעודי קרקע בתחום התכנית ליעודים: מגורים, מגורים א', מגורים ביישוב כפרי, משק עזר, קרקע חקלאית, מבנים ומוסדות ציבור, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטח פרטי פתוח, דרכים, מתקנים הנדסיים, נחל/תעלה/מאגר מים.
- הגדרת שימושים, זכויות והוראות בנייה ותנאים למתן היתרי בניה עבור כל היעודים, קביעת הנחיות מיוחדות לפיצול יח"ד מנחלות, תוספת יחידה שלישית בנחלה ב- 68 נחלות.
- הגדלת שטח חלקות מגורים ב- 44 נחלות ל- 2.5 דונם
- שינויים בגבולות מגרשי מגורים הסמוכים לדרך 5711 בהתאמה לקווי הבניין הנוכחיים של הדרך.

עפ"י לוח 2 בתמ"א 1/35 למושב מוקצות 350 יח"ד.

יח"ד מאושרות במושב 261- יח"ד: 68 נחלות * 2 (136) יח"ד ו- 125 יח"ד במגרשי מגורים (ו- 68 יח"ד קטנות שאינן נספרות).

עמוד: 9
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר: 2020005 תאריך הישיבה: 17/02/2020

יח"ד מוצעות בתכנית – 329 יח"ד: 68 נחלות * 3 (204) יח"ד + 125 (ו- 77 יח"ד קטנות שאינן נספרות).
במושב 24 נחלות לא מאוישות.

זכויות הבנייה המוצעות עבור יחידות הדיור בנחלות הן 595 מ"ר: 3 יח"ד.

לכל יח"ד: 180 מ"ר שטח עיקרי מעל הקרקע ועוד 62 מ"ר שירותי יח"ד קטנה 55 מ"ר.
+ 500 מ"ר לשימושי פל"ח + 80 מ"ר ל-2 יחידות קייט בהתאם לתכניות תקפות.

רקע סטטורי:

תמ"מ/ 21/3 – רוב שטח התכנית נמצא בפיתוח כפרי, החלק המערבי של התכנית נמצא בחקלאי/נוף כפרי פתוח, החלק הצפוני והמזרחי נמצא בתחום נחל וסביבותיו ובחלק הדרומי נמצא תחום התכנית ביעוד מוסד/ שטח לבינויני ציבור.

תמ"א 1: בחלק הצפון מערבי של התכנית עובר תוואי נחל משני בית הלוי, שטח בעל חשיבות בינונית להחדרה של מי תהום, בחלק הצפון מזרחי של התכנית ישנו שטח הצפה (3415) ובדרום התכנית דרך נופית.

תמ"א 1/35: מרקם שמור משולב, שטח לשימור משאבי מים ורגישות נופית סביבתית גבוהה ובדרום התכנית עובר תוואי דרך אזורית. בחלק המערבי של התכנית רדיוסי קידוח ב' + ג'.

לפי תכנית עח/ 21/200 מותרת פעילות לא חקלאית בנחלות בתחום המושב לרבות מבנים לעובדים זרים וקייט.

השתלשלות עיניינים:

1. בהתאם להוראות תמ"א/ 1 התכנית הועברה לרשות הניקוז. בתכנית הוטמעו הערות רשות הניקוז.
2. לאחר קליטת התכנית הציג יום התכנית, בישיבת היגוי שהתקיימה ביום 15.1.2020 חלופות למיקום יחידות דיור במקום 24 נחלות לא מאוישות.
3. התכנית תואמה עם משרד הבריאות.
4. התכנית תואמה עם רשות הניקוז.

דיון פומבי:

עורך התכנית - הציג את התכנית ואת החלופה המוצעת המיטבית ליחידות דיור במקום הנחלות הלא מאוישות, שהינה פיזור יחידות הדיור לאורך דרכים קיימות ומאשרות ובסמוך לבינוי קיים, בצפון התכנית ובמזרח התכנית. יעוד הקרקע בנחלות הלא מאוישות ושאינו מוצע כמגורים יהיה חקלאי. הסביר כי קו החשמל שעובר בתכנית תואם את המשרד להגנ"ס 80 מטר, לשאלת הועדה לנושא קטע הדרך שבצפון התכנית המסומן כדרך מוצעת – הסביר כי הדרך המאושרת הוסטה צפונה על מנת לאפשר רדיוס נכון יותר מבחינה תחבורתית. הדרך הקיימת בקטע זה מסומנת לביטול.

הציג נושאים נוספים: מספר נחלות בהן מבקשים לאפשר שינוי גאומטרי בגבולות הנחלות. יש נחלות הסמוכות לדרך 5711 שבדרום המושב וע"פ בקשת הועדה המקומית נדרשו לשנות את גבול חלקות המגורים בצורה כזו שהן

עמוד: 10
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

יתרחקו מהדרך בהתאמה לקו בניין הסביר כי לחלק מהנחלות הללו קיימות כבר תכניות מפורטות. ישנם מגרשים שלא שונו על אף סמיכות לדרך, היות ומדובר במגרש לבית אחד שכבר בנוי בפועל.

מבקשים שינוי יעוד משטח משקי ומבני ציבור ליעוד משולב של תעסוקה ומבני ציבור.

לעניין השימור ציין כי תיק תיעוד מלא לפני הנחיות לשכת התכנון נמצא בעבודה, התיק יוגש טרם הפקדה.

יועץ הניקוז: לעניין ביוב מים וניקוז כל הישוב מחובר לתחנת שאיבה ומשם למט"ש נתניה, ציין כי המערכות יודעות ומסוגלות להוליך את כל תוספת האוכלוסייה הצפויה, נעשה טיפול בבאר וכיום היא מספקת מי שתייה. יש חיבור למקורות. חלק מהישוב מתנקז בנחל בית הלוי, החלק המערבי מתנקז בנחל בית ליד. באזור המגורים אדמות מחלחלות, פרט לאזור המזרחי.

יועץ פרוגרמה: מדובר בישוב עם אוכלוסייה צעירה ביחס למושבים סמוכים, הישוב די צומח, נעשתה פרוגרמה ל- 500 יח"ד, מעבר למכסה המאושרת בתמ"א/ 35 המוצעת בתכנית, על מנת להראות שאנו ערוכים, בכפר מונש יש היקף שטחים ציבוריים הכוללים גם מבנים ציבוריים משקים וגם מבנים ציבוריים.

יועצת נוף: ציינה כי ישנם מספר שצ"פים הן במערב והן במזרח המושב וזאת בנוסף למוקד פעילות ציבורית במרכז הישוב. בשטח למבני ציבור ניתן מענה גם לשצ"פים. חשוב שיהיה מערך שבילי אופניים בתחום המושב. נושא העצים מוגדר בנסח נופי מנחה, באזור הצפוני הפריסה של מגרשי המגורים במקום הנחלות הלא מאוישות נעשתה בהתאמה לעצים.

יועץ התנועה: הדרכים בישוב הן ברוחב סטנדרטי, לא קיימות בעיות תחבורתיות, כביש 5711 הציר הקיים היום מוגדר כדרך אזורית עם כניסה לישוב.

מתכנן המחוז, מ"מ יו"ר הוועדה המחוזית: ביקש לקבל הסבר על הנחלות שלגביהן מבקשים לאפשר שינוי גאומטרי.

יועמ"ש כפר מונש : הסבירה כי השינויים שנעשו בתוך השטחים בין החלקות היו בשביל לדייק גבולות למצב הקיים בשטח לאור סכסוכי שכנים ושיפור דרך.

נציגת לשכת התכנון: ביקשה לקבל הסבר – לגבי גודל המגרשים המופיע בסעיף 4.1 (ג) והעומד על 700 מ"ר.

עורך התכנית: הסביר כי מדובר במקרים של נחלה מפוצלת.

נציגת משרד הבריאות: ציינה כי ישנם 4 מגרשים לא מאוישים מאושרים בתכנית שנופלים בתוך רדיוס מגן ב' ובקשנו לנייד או לבטל אותם.

עורך התכנית: הסביר כי לא מצאו מקום לנייד אותם.

נציגת המשרד להגנת הסביבה: שאלה לגבי מבנים הנמצאים בתחום התכנית בסמיכות לקו החשמל. התייחסה למסדרון האקולוגי המחוזי שלנו יש צוואר בקבוק בין כפר מונש לבית הלוי. שאלה לגבי סימון סגול שמופיע על גבי התשריט.

נציג הישוב: הסביר כי המבנים המופיעים בתצ"א הם מחסנים בהיתר, והנקודה הסגולה היא תחנת שאיבה לביוב.

נציגת משרד החקלאות: מברכת על החלופה של פיזור יחידות הדיור במקום הנחלות הלא מאוישות. שאלה מדוע נקבע בהוראות התכנית כי תנאי למתן היתר לקרקע חקלאית מצריך תיאום עם רשות הניקוז? אין צורך בסעיף זה מבקשת למחוק מהוראות התכנית.

יועץ ניקוז: התיאום הוא בגלל המגרשים הלא מאוישים שקרובים למוקדי הצפה של הנחל.

נציגת משרד החקלאות : ציינה כי אם מפזרים את המגרשים הללו אין צורך בסעיף זה. ציינה כי בתוך חלקת המגורים בנחלה במידה וקיימים מבנים חקלאיים והחקלאי רוצה להגדיל אנו ממליצים לאפשר לו.

עמוד: 11
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

נציגת המשרד להגנת הסביבה: שאלה לגבי מרחק מכביש 4?

עורך התכנית: תתל/43 הסדירה את תחום השפעת המגורים והמגורים הם מחוץ לתת"ל.

נציג רמ"י: בהוראות התכנית סעיף 4.1 ח 1 (ב) יש נחלות מעל 3 דונם, יש לתקן הערה זו לפי תכנית מאושרת.

נציגת התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל: לעת מתן היתר לשטח למבני ציבור יש להגיש תכנית בינוי שתראה את חלוקת השטחים הבנויים לעומת השטחים המיועדים לשצ"פ.

נציגת משרד התחבורה: ציינה כי הכביש במערב התכנית הוא חלק מתתל/43 ולכן מוצע להוציאו מהתכנית או להגדירו כמו בתת"ל. ציינה כי מסומן מתקן הנדסי בתחום מגבלות הבנייה של התת"ל, יש להראות נגישות בנספח התנועה, יש לעשות תיאום מול נתיבי ישראל, יש לסמן בנספח התנועה את הדרך הצפונית כדרך חקלאית, בדרום התכנית יש קפיצה בזכות הדרך של כביש 5711 והכניסה ליישוב שנעצר בשפ"פ. סבורה שיש להשאירו כזכות דרך בייחוד שמדובר בצומת.

מתכנן המחוז: יש לעשות תיאום מול נתיבי ישראל.

נציגת המועצה לשימור אתרים: לתכנית המפורטת לא הוכן נספח שימור, המסמך צריך להיות חלק ממסמכי התכנית, יש לקבוע את הערכים של המבנים המיועדים לשימור לרבות עצים לשימור שלא סומנו בתשריט, במיוחד השדרה ההיסטורית של דרך הטרקטור. בהתייחס להוראת התכנית סעיף 4.3.2 א מבנים ומוסדות ציבור, כל המבנים מיועדים לשימור ואנו מבקשים לא לאשר בנייה מתחתם. סעיף 6.14 מבקשים שיוגן נספח השימור, ככלי לשמירה על האתרים סעיף 6.23 לא יכול עליו, יש להכין תיק תיעוד מלא כתנאי להיתר. **עורך התכנית:** ציין כי תיק תיעוד מלא נמצא בעבודה ויוגש טרם הפקדת התכנית.

יועמ"ש הישוב: במסגרת הגדלת הנחלה ל- 2.5 דונם חשוב לנו להתייחס בעיקר לנחלות ששטח המגורים בהן קטן מ- 2 דונם.

נציגת הועדה המקומית: בכפר מונש באזור המגורים של חלקה א' יש זכויות למבני מגורים, קיט ופל"ח ע"פ תכניות תקפות, בהתאם למתווה כפר חיים צריך לשים לב לאותן זכויות לכל היח"ד, אם קיימת יח"ד גדולה יותר היא נשארת גדולה יותר אבל לא ללכת לפיה.

דיון פנימי:

חברי הועדה ציינו כי לעניין הגדלת הנחלות נכון לאפשר לנחלה שקטנה מ-2 דונם לגדול ל- 2 דונם, ציינו כי נכון להתאים את הקו בניין מדרך 5711 ואפשר את פריסת הנחלות כמבוקש. לעניין הנחלות שמוצע לשנות עבורן את הגיאומטריה סברה הועדה כי יש מקום לקבל את הסבר יזם התכנית שהכוונה היא הסדרה.

ישנם 4 מגרשים לא מאוישים במזרח התכנית, בתחום הרדיוס אולם אין להם לאן להעביר אותם. לעניין הנחלות הלא מאוישות יש את ערר בורגתא שאשרו להם 2 יח"ד בנחלות הלא מאוישות והועדה סבורה כי נכון להמשיך מתווה זה. לעניין השטחים החקלאיים ייקבע בתכנית המתאר של עמק חפר.

נציגת המשרד להגנת הסביבה: ציינה כי לעניין המחסנים שע"פ התצ"א מופיעים בדרום התכנית וסמוכים לנחל בית הלוי ככל שאין להם היתרים יסומנו להריסה מבקשת להכניס בהחלטה.

נציג רמ"י: ביקש להוסיף להחלטה כי סעיף 6.12 סעיף הפקעות יתואם עם לשכת התכנון.

החלטה:

עמוד: 12
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר: 2020005 תאריך הישיבה: 17/02/2020

לאחר ששמעה את עורך התכנית, יזם התכנית והועדה המקומית, מחליטה הועדה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:
ההחלטה מתייחסת לתשריט שהוצגה בדיון - החלופה המראה פיזור של 24 מגרשים (48 יח"ד) לאורך דרכים קיימות ובצמידות למגורים.

1. התאמה לתמ"מ:

התכניות המאושרות ליישוב חורגות מכתם הפיתוח לתמ"מ / 21 / 3. תוספת יח"ד המבוקשת בתכנית נמצאת בתחום כתם הפיתוח למעט בתחום הנחלות החורגות ממנו. הועדה השתכנעה שניתן להרחיב את אזור הפיתוח הכפרי בהתאם לסעיף 7.2.2 (5) לתמ"מ / 21 / 3 הקובע את התנאים להרחבת אזור זה: ההרחבה המבוקשת נמצאת בתחום אזור חקלאי נוף כפרי פתוח, השטח נמצא ברציפות וצמידות דופן לשטחי הפיתוח המאושרים, הבינוי החורג מהכתם נקבע בהתאם לתכניות מאושרות.

2. תמ"א / 1:

בהתאם לסעיף 7.1.3 בפרק המים להוראות התמ"א סבורה הועדה כי אין צורך בהגשת מסמך מי נגר מכיוון שהתכנית כוללת הוראות פרטניות לחלחול מי הנגר ומחייבת הותרה שלפחות 15% משטח המגרשים לחלחול. כמו כן, התכנית קובעת הוראות לעניין הזרמת מי נגר לאזורים מחלחלים ולשטחים פתוחים ונמצאת בלב השטחים חקלאיים פתוחים.

- בהתאם לסעיף 7.2.3 בפרק מים בהוראות תמ"א / 1 ולאחר ששמעה את נציגת המשרד הגנת הסביבה ובהתאם לסעיף 7.2.8 בפרק מים בהוראות התמ"א – הועדה סבורה כי אין פוטנציאל לזיהום מי תהום ועל כן אין צורך בהכנת נספח הגנה על מי תהום.
- לנושא תוואי הנחל - לתאום עם לשכת התכנון.

3. ייעודי קרקע:

- א. תאי שטח 993 ו- 992 - יישארו ביעוד התקף – מבני ציבור.
- ב. תא שטח 991 – יישאר ביעוד התקף – אזור ציבורי משקי.
- ג. הועדה מחליטה לקבל את החלופה שהוצגה המראה פיזור של 48 יחידות הדיור במקום 24 הנחלות הלא מאוישות. בחלופה זו נראה כי יחידות הדיור מוצעות בסמוך לדרכים קיימות ובצמידות למגורים קיימים/ מאושרים.
- ד. יעוד הקרקע בנחלות הלא מאוישות (בחלק שלא יהיה מגורים בהתאם לחלופה שהוצגה) יהיה חקלאי.

4. שימושים:

באזור מגורים בנחלה (לרבות שימושי פל"ח, מגורים לעובדים זרים וקייט):

בהתאם למופיע בהוראות עח/ 200 ועח/ 21 / 200.

שימושים וזכויות בשטחים החקלאיים:

השימושים והזכויות בשטחים החקלאיים יהיו בהתאם לתכניות תקפות ובהתאם לתוספת הראשונה לחוק. הוראות התכנית יעודכנו בהתאם ובתאום עם לשכת התכנון ומשרד החקלאות.

5. מבני ציבור:

היקף השימוש למסחר בכלל שטחי הציבור לא יעלה על 500 מ"ר עיקרי + 50 מ"ר שרות.

6. לנושא הגדלת שטח המגורים בנחלה ל- 2.5 דונם:

מחליטה הועדה שטח המגורים בנחלה יהיה בהתאם לגודל הנחלה המקורית, בנחלה ששטח האזור המגורים קטן מ- 2 דונם יוגדלו עד 2 דונם.

עמוד: 13
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

7. דרכים:

תאום מסמכי התכנית עם נתיבי ישראל. ככל שבתוך 30 יום ממסירת מסמכי התכנית לא תתקבל התייחסות ניתן יהיה להמשיך בהליכי התכנון.

8. מסמכי התכנית יעודכנו בהתאם למכתב של משרד הבריאות מיום 11.6.19 – בתאום עם לשכת התכנון.

9. שימור:

יש להגיש תיק התייעוד המקדים כך שיכלול את כל תחום התכנית התייעוד המקדים יתייחס גם למתחמים לשימור, אתרי מורשת ואתרים נופיים, בתאום עם לשכת התכנון. היבטי השימור יעודכנו במסמכי התכנית, לרבות הטמעת האתרים המיועדים לשימור. מסמכי השימור יתייחסו גם לנושא החורשות הקיימות.

10. זכויות בניה:

מגורים בנחלה: בהתאם לתכנית תקפות.

מגורים: בהתאם לתכניות תקפות.

מגורים עבור יחידת דיור שלישית בנחלה: עד 120 מ"ר שטח עיקרי בקומת הקרקע ועוד 60 מ"ר עיקרי בקומה א', 62 מ"ר שטחי שרות הכוללים: 35 מ"ר ל-2 מקומות חניה, עד 10 מ"ר מחסן, 12.5 מ"ר ממ"ד או בהתאם להנחיות פיקוד העורף, השאר לבליטות ומתקנים טכניים), ובנוסף, מרתף בקונטור קומת הקרקע + את שטחי השרות ניתן למקם מעל הכניסה הקובעת או מתחת לכניסה הקובעת. ככל ששטחי השרות ימוקמו מתחת לכניסה הקובעת הם יבואו על חשבון השטחים העיקריים שלא ניתן יהיה לנייד אל מעל הכניסה הקובעת.

שימושי פל"ח ומבנים זמניים לעובדים זרים: בהתאם לתכניות תקפות.

מבנים ומוסדות ציבור: שטחי הבניה מעל הכניסה הקובעת (עיקרי ושרות) - יעוגלו כלפי מעלה עד תוספת של 50 מ"ר - בתאום עם לשכת התכנון. גובה מבנים עד 11 מ', מספר קומות 3 מעל הכניסה הקובעת וקומה אחת מתחת לכניסה הקובעת. שטחי בניה למבנים חקלאיים: היו בהתאם לתכניות תקפות בכפוף לאישור משרד החקלאות. מבנים ומוסדות ציבור: שטחי הבניה מעל הכניסה הקובעת (עיקרי ושרות) - יעוגלו כלפי מעלה עד תוספת של 50 מ"ר - בתאום עם לשכת התכנון.

גובה מבנים עד 11 מ', מספר קומות 3 מעל הכניסה הקובעת וקומה אחת מתחת לכניסה הקובעת.

שטחי בניה למבנים חקלאיים: יהיו בהתאם לתכניות תקפות בכפוף לאישור משרד החקלאות ותוספת הראשונה.

11. כאשר הנחלה מפוצלת לשני תאי שטח - גודל מגרש לפיצול יכול להיות עד 500 מ"ר, ימחק מהוראות התכנית שטח מעבר ל 700 מ"ר

12. נושא פיצול מגרשים בנחלה - סעיף 4.1.2 ח' 1 בהוראות התכנית – יתוקן בהתאם לסעיף שנקבע בנושא זה בתכנית של כפר חיים.

13. יש לצרף נספח עצים בוגרים. לאישור פקיד היערות, למגרשים החדשים.

14. לעניין מבנים זמניים לעובדים זרים – בהתאם לתכניות התקפות ובנוסף:

א. הקמת עד שני מבנים יבילים בלבד לחקלאי, אשר כל אחד מהם הובל בשלמותו מוכן להקמה והוצב על פני הקרקע הטבעית.

עמוד: 14
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר: 2020005 תאריך הישיבה: 17/02/2020

ב. גודל המבנה יותאם למספר העובדים הזרים שאושרו עבור החקלאי המבקש בשטח אזור המגורים בנחלה ובמידה ולא מתאפשר יהיה צמוד לו ובהתאם להנחיות משרד התמ"ת לגודל נדרש למגורי עובד זר. המבנה יהיה בן קומה אחת וגובהו לא יעלה על 3 מ'.

ג. המבנים הזמניים מיועדים להלנת עובדים זרים בחקלאות וכל שימוש אחר בהם יהווה סטייה ניכרת.

ד. תותר הקמתם בנחלה בתנאים הבאים:

- (1) הקמת המבנה כפופה לאישור משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות בהתאם להיקף הפעילות החקלאית ולהיתרים להעסקת עובדים זמניים בענף החקלאות שניתנו לחקלאי המבקש.
- (2) החקלאי המבקש יחתום על התחייבות בפני הועדה המקומית לפיה המבנה היביל ישמש אך ורק להלנת עובדים זרים בענף החקלאות שיש לחקלאי היתר להעסקתם, וכי בהתאם להוראות תכנית זו, המבנה לא ישמש לכל תכלית אחרת.
- (3) תוקף ההיתר יהיה לחמש שנים בלבד, הארכת המועד תתאפשר רק באמצעות הגשת בקשה חדשה.

15. הערות להוראות התכנית:

- א. יש למחוק בהוראות התכנית הסכמת שכן.
- ב. התכנית לא תכלול התייחסות לנושא שיפוי.
- ג. ככל שתסומן זיקת הנאה לגישה ליחידת דיור עורפית בנחלה – רוחבה יעמוד על רוחב 4 מ' לפחות. במקרים מיוחדים יותר 3 מ' באישור ועדה מקומית.
- ד. ימחקו מהוראות התכנית ההערות הבאות:

- בהערה 2 לטבלת הזכויות שבסעיף 5 יימחק: "בנוסף יותרו מבנים חקלאיים לפי פרק 4 עד השלמת תכנית הקרקע ל- 75% משטח המגרש".
- הערה 3 לטבלת הזכויות שבסעיף 5: "תותר תוספת עד 75% עבור חממות ובתי רשת".
- 4.5 סעיף (ד) לתיאום עם רשות הניקוז ימחק מהוראות התכנית.

16. תוגש התייחסות לנושא המרחק מקווי חשמל, ככל שהמרחק קטן מ-50 מטר יבוטלו המגרשים

17. תיאום הפרוגרמה מול לשכת התכנון.

18. תנאי להיתר בנייה בשב"צ יהיה הכנת תכנית בינוי כוללת לשב"צ באישור הועדה המקומית.

19. מגורים המתוכננים במרחק הפחות מ-300 מ"ר מציר כביש - 4 תדרש בחינה אקוסטית להיתר בנייה, ככל שלא קיימים מבנים כאלה ימחק מהוראות התכנית.

20. יתווספו ההוראות לנושא בטיחות חשמל.

21. ככל שלמחסנים הקרובים לנחל בית הלוי אין היתרים – הם יסומנו להריסה.

22. סעיף ההפקעות יתואם עם לשכת התכנון.

23. הערות לשכת התכנון והערות משפטיות שיימסרו בנפרד מהחלטה זאת.

החלטה זו תהיה בטלה בתוך שישה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית עפ"י ס' 86

עמוד: 15
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

עמוד: 16
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

3. תוכנית - תמ"מ / 3 / 21 / 44 : קריית עקרון

רקע:

שינוי התמ"מ להרחבת אזור הפיתוח העירוני בקריית עקרון נבע מהצורך להרחבת תחומי הישוב, כפי שזוהה בעת הכנת תוכנית המתאר הכוללת של קריית עקרון.

תמ"מ 44/21/3 הרחיבה את שטח הפיתוח העירוני של קריית עקרון כדלקמן :

1. בכיוון צפון מזרח לשטחים בייעוד שטח חקלאי / נוף כפרי פתוח בתמ"מ 21/3/21
 2. לכיוון מערב על שטחים שנקבעו בתמ"מ 21/3/21 לשטחים בייעוד "אזור תעשייה, מלאכה ותעסוקה" שבפועל אושרה בהם תוכנית מפורטת לשכונת מגורים שנבנתה.
- תחום הפיתוח המוצע הינו בתחום שטח למרקם עירוני בתמ"מ א" 35 / 1.
- בהתאם לסעיף 7.1.1 ה בתמ"מ א" 35/1 התוכנית קובעת שטח "פתוח מיוחד" המאפשר פעילות של פנאי ונופש ושימור השטחים החקלאיים הפעילים.
- שטח התוכנית כ-1240 דונם: 560 דונם בייעוד פיתוח עירוני ו- 560 דונם בייעוד חקלאי נוף כפרי פתוח עם הנחיות מיוחדות.

לאחר שהתייעצה בוועדות המקומיות בהתאם לסעיף 57 לחוק ובחנה את התוכנית החליטה הוועדה המחוזית בתאריך 8.04.19 להמליץ למועצה הארצית על הפקדת התוכנית מאחר וסברה כי קיימת חשיבות רבה בקידום התמ"מ וזאת לצורך הרחבת תחומי הישוב, כפי שזוהה בעת הכנת תוכנית המתאר הכוללת של קריית עקרון שבחנה את פוטנציאל הפיתוח של הישוב.

בנוסף סברה הוועדה כי הרחבת תחום הפיתוח נדרשת לצורך חיזוק אוכלוסיית הישוב, המאופיינת במדד כלכלי-חברתי נמוך, כמו כן תסייע ההרחבה ביצירת ספי כניסה לשירותי ציבור נדרשים. ההרחבה מאפשרת המשך פיתוח הישוב, למרות מגבלות התח"ר והגובה.

המועצה הארצית דנה בהפקדת התוכנית בתאריך 2.07.19 והחליטה להפקיד את התוכנית בתיקונים.

התוכנית פורסמה להפקדה בעיתונים ב-8.11.19 וברשומות ב-17.11.19

לתוכנית הוגשו 8.

דיון חיצוני :

מתכנן המחוז, מ"מ יו"ר הוועדה המחוזית ציין כי הדיון הינו במסגרת המלצות לשינוי התמ"מ שהוחלט להפקידו במועצה הארצית.

ראשת מועצה אזורית גזר – תוכנית שמקודמת בחטא. שינוי התח"ר מהווה שינוי מהותי בנסיבות. השינוי מאפשר להצמיד את הבינוי לקריית עקרון.

בדיונים קודמים נאמר כי ככל שיעודכן התח"ר יערך שינוי בתכנון.

הכתם מקודם בתוכניות שונות – תמ"מ, מתאר כוללנית, תוכנית מפורטת בותמ"ל. עידכון התמ"מ יאפשר להחזיר שטחים לחקלאות. זה הזמן לקדם את עדכון התכנון.

עמוד: 17
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

1. להצמיד את הבנייה לקריית עקרון ולחסוך שטחים בחלק הצפון מזרחי.

2. התח"ר החמיר בדרום התכנית- ולכן אפשר להזיז את הצומת והכביש מערבה ולא להצמידו לגני יוחנן. אי אפשר לבנות את יח"ד צמודות הקרקע בחלק הדרומי.

מבקשת לקבל החלטה לצמצם את כתם הפיתוח.

לעניין השטח הפתוח המיוחד – חייב להיות צמוד לתכנית. השטח המוצע מנותק מקריית עקרון ומייצר חיץ בשטחים החקלאיים. השטח המוצע מאפשר לתכנן כביש בלב השטחים החקלאיים.

אנשי קריית עקרון מעוניינים לחבר כביש צפונה. מציעה שהשטח הפתוח יעטוף את התכנית. בתכנית הותמ"ל במסמכים יש תכנון לדרכים עתידיות לכיוון השטחים הפתוחים. זה ברור שיש כוונה לייצור דרכים.

קימת הבנה כי שטחים של גזר צריכים לעבור לצורך הרחבת קריית עקרון. אבל צריך לעשות זאת במידה .

בתחום השטח הפתוח יש תכליות שמאפשרות מבנים חקלאיים. זה נוגד את כל האמירה של גזר מבקשים לשמור על איכות השטחים האלו ולא לאפשר בשטחים אלו מבנים.

מבקשים להסיר את השימושים לפנאי ונופש.

התכנית סוגרת את המעבר האקולוגי- ממזכרת בתיה לכיוון רחובות

טענה לסתירה לתמא 35 – התכנית מציעה צפיפות נמוכה של 4 ברוטו. יוצרת פרבור.

התכנית יוצרת פרבר מנותק מקריית עקרון ובכך יוצרת שני ישובים ללא קשר ביניהם.

מבקשת שהוועדה לא תמליץ על אישור התמ"מ.

יו"ר הוועד מקומי גני יוחנן – ראש המועצה נגעה במרבית הנושאים.

הבינוי המוצע יפגע לא רק בשטחים שנלקחים עבור התוכנית. אי אפשר יהיה להשתמש בשטחים שנותרים לעיבוד חקלאי בגלל הקירבה הנוצרת בין קריית עקרון לגני יוחנן.

מבנים את הצורך בהרחבת קריית עקרון אך אין מידתיות.

אין התאמה בין התכנית לבין המציאות.

נציגת משרד החקלאות – מצטרפת לדברים שנאמרו ע"י ראשת המועצה.

לעניין שטח פתוח מיוחד – מבקשים להבין מה היו הקריטריונים לקביעת השטח. מבקשים לבטל את השימושים לפנאי

מבקשים לוודא כי הממשק החקלאי ימשיך להתקיים

מבקשים לעדכן את השטח המיוחד בצמידות לעקרון.

לעניין התחדשות עירונית – חשוב לוודא כי תבוצע

נציגת המועצות האזוריות – מצטרפת לדברים שנאמרו ע"י ראשת המועצה. הטענות מופיעים בהתנגדות הכתובה.

לא קיימת התאמה לתממ 21/3. חלק ממטרות התמ"מ הגנה על חקלאות.

צריך להשאיר עתודות פיתוח לדורות הבאים- נלקחת קרקע בצורה לא יעילה.

יש לפתח את קריית עקרון בלי פגיעה בשטחים החקלאיים שמעובדים בפועל. התיכנון עובר את קריית עקרון לפרבר ולא לעיר.

כפר ביל"ו וגני יוחנן נמצאים במרקם כפרי מוגן, לפי תמ"א 35.

עמוד: 18
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

מבקשת לצמצם את שטח הפיתוח העירוני והשטח הפתוח המיוחד.

עו"ד וילצ'יק, ב"כ אגודת כפר בילו (להתנגדות הוגשה חו"ד של צמנסקי ונילי יוגב)

מבחינת ההליך מרבית האדמות הן של כפר בילו. במקביל מקודמות מספר תכניות. במקום תכנון אחד. מאלצים את המתנגדים לנהל מלחמה במספר חזיתות.

לא ברור מדוע נדרש שינוי תמ"מ – ככל שתאושר התמ"ל לא נדרש התמ"מ. התמ"ל תגבור על התמ"מ. לא ברור מדוע נדרשים כל ההליכים האלו.

מוקצים 800 דונם לפיתוח עירוני וכ- 600 דונם לשטח פתוח.

רוב האדמות הן אדמות מעובדות זאת הפרנסה של כפר בילו.

בעקבות השינוי התח"ר יש לעדכן את התכנון.

סתירה לתמ"א 1/35 – לפני הגדלת פירבור יש מקום לעבות את הקים. קריית עקרון איננה בנויה בבנייה רוויה יש הרבה מקום להתחדשות עירונית. לא נעשו בדיקות לעניין ציפוף.

הגדלת קריית עקרון מנוגדת לעמדת המועצה הארצית ותמ"א 35 – קריית עקרון הוא פרבר והולכים ומגדילים אותו. אין תחבורה ציבורית. מגדילים במקום שיחייב הישענות על רכב פרטי.

קריית עקרון צריכה להפוך לחלק מרחובות.

בי"ח קפלן נמצא מעבר לכביש. לא מאפשר נגישות לתושבי עקרון למטרו. השכונה החדשה מרוחקת מאוד מהתחב"צ.

תממ 21/3 נתנה גמישות של 10%. השינוי כאן הוא משמעותי חסרה הצדקה מדוע קריית עקרון נדרשת לשינוי הזה.

קריית עקרון צריכה לטפל בצרכים שלה בתחומי הרשות ולצופף בתחומה.

לקריית עקרון יש אזור תעסוקה מהגדולים במרכז הארץ. אין צורך אמיתי לפתח את קרית עקרון על חשבון שטחים חקלאיים. שטח פתוח מיוחד –

צריך לעטוף את קריית עקרון עם שטח פתוח.. השטח שניתן הוא ללא תועלת.

יש סעיף גמישות לשטח הפתוח המאפשר לתת פחות שטח פתוח.

השלב הבא יהיה שהשטח הפתוח המיוחד יעבור גם הוא לקריית עקרון.

מבוקש לצמצם למינימום את השטח הפתוח. הקביעה הזאת לא נותנת הגנה מעבר להגנה הקיימת.

יש מאסה קריטית של שטחים הנדרשים לעיבוד חקלאות. צורף הדוח של פרופור פייטלסון לעניין היישוב הכפרי.

מתכנן המחוז, מ"מ יו"ר הוועדה המחוזית – המטרה היא לשמור על השטח החקלאי, הכי מחמיר שיש. המטרה של תמא 35 לתת הגדרות של שטח פתוח ושיישאר חקלאי. תמ"מ 21/3 מאפשר תשתיות בשטח חקלאי/ נוף כפרי פתוח.

רן שדה תושב כפר בילו – ציין כי קידום התכנית יביא לחיסול כפר בילו. בעבר כבר נלקחו שטחים מכפר בילו

המושב הוקם ב-1933 ותושביו מבקשים להתפרנס מהקרקע.

אפשר לבנות לגובה בקריית עקרון, במיוחד לאור שינוי התח"ר.

טוען כי בעתיד השטח הפתוח המיוחד יהפוך לכביש שישתת את קריית עקרון.

בתחום תכנית הותמל יש הרבה שטח פתוח. לא ברור למה דווקא פה. מבוקש להסיר את השטח הפתוח

עמוד: 19
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

נציגת חברת תשתיות נפט –

אין סימון והתייחסות לקווי הדלק שעוברים בתחום התוכנית. בתוכנית עוברות שתי רצועות דלק חשובות של 10 צול. קווי הדלק מוליכים דלק לנתב"ג ואל בסיס חיל האוויר תל נוף. יש מגבלות שקווי הדלק מחייבים.

עו"ד מאמו ב"כ בעלי קרקע פרטיים - 150 דונם בצפון השטח הפתוח המיוחד, דרומית לסתריה. מציע את השטח לתכנון כלכלי. מקום עם נגישות לכביש 40, קרקע פרטית הבעלות תאפשר בניית מחלף, מתאים לבנייה לוגיסטית שחסרה בגזר וברחובות. התמ"מ מסכלת את האפשרות לפיתוח השטח למיזם כלכלי. יש עוד נושאים שאפשר לפי תמ"מ 21/3 – זאת תכנית פוגעת, יש צורך בשיפוי.

לא ברור למה נקבע השטח בצורה הזאת, אם השטח הפתוח המיוחד יעטוף את קריית עקרון ניתן יהיה לפתח את הקרקע. בהתנגדות הצענו שטחים אחרים כשטח פתוח מיוחד מדרום ל- 411.

עו"ד מזרחי לוי ב"כ רומי ישראל השקעות בע"מ בתחום השטח המוגדר כשטח פתוח מיוחד. החלקה נמצאת במרקם העירוני לפי תמ"מ 35. מכיוון שיש בעלים פרטים צריך לתת לזה את הדעת. צריך למצוא פתרון לבעלי הקרקע הפרטיים. מבוקש שהשטח ייחשב למתחם לתעסוקה.

קיים מחסור עבור שטחי תעסוקה- לאחרונה הפיקוח פינה שימושים של תעסוקה מתחומי המושבים.

נציגת לשכת התכנון הסבירה את עקרונות תמ"מ א/35 לשטח פתוח מיוחד.

מנחם קפלן מכפר בילו – תמ"מ א/35 אמורה לשמור על המושב. מיישוב כפרי הפכנו ליישוב לחיפוש.

ראש המועצה קריית עקרון – התקיים תהליך עם המושבים כפר ביל"ו וגני יוחנן ועם המועצה אזורית גזר והגיעו להסכמות. הוועדה גיאוגרפית קיבלה החלטה כי קריית עקרון צריכה להתפתח.

חלק מהתכנון המוצע היה לאפשר בצמידות למושבים יח"ד צמודות קרקע, מתוך התחשבות.

בתחום קריית עקרון מקדמים 2 תכניות להתחדשות עירונית.

מהנדסת המועצה קריית עקרון – מראה את שינוי התמ"מ על גבי המצגת.

סגנית מתכנן המחוז הציגה את השיקולים לסימון השטח פתוח מיוחד

דיון פנימי :

מתכנן המחוז, מ"מ יו"ר הוועדה המחוזית =

הנושא העיקרי הוא נושא השטחים וכמות השטחים שהתכנית מפתחת עבור קריית עקרון כחלק משינוי התמ"מ ותכנית התמ"ל. הוועדה החליטה להמליץ על ההפקדה. הוועדה החליטה כי ככל שיהיה שינוי תח"ר יצטרכו לתת את הדעת. שינוי התח"ר נע בין 60-100 דונם. צריך לבחון את צמצום ההשפעה.

נציגת המשרד לגנ"ס – לאור השינוי בבסיס הנתונים ראוי לפנות לותמ"ל ולחזור לשולחן הדיונים ולתכנן בהתאם.

עמוד: 20
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר: 2020005 תאריך הישיבה: 17/02/2020

בינתן שהתח"ר יורד באזור החיבור יכול שיצמצם את השטח וגם יהיה טוב יותר לעקרון וגם לגזר. ממליצה על צמצום הכתם שיתן גם עירוניות טובה יותר לקריית עקרון. לגבי שטח פתוח מיוחד – ככל שיצומצם בתחום המתפנה להוריד דרומה ולעטוף. **ראש מועצה האזורית נחל שורק, נציג הרשויות המקומית** – מבחינת תחזוקה ראש עיר מעדיף מבנים גבוהים על פני צמודי קרקע. יש בעיה לחבר בין האינטרסים גם של מדינת ישראל וגם של המושבים. צריך לקחת את התכנית אחורה ולראות איך אפשר לסייע. אם ב- 100 דונם אפשר להביא שינוי אז זאת צריכה להיות ההמלצה שלנו לותמ"ל.

מתכנן המחוז, מ"מ יו"ר הוועדה המחוזית – בשלב הנוכחי אנו נתייחס לכתם. בלי תכנית הותמ"ל. אם רוצים לפתח את קריית עקרון זה השטח. אין מקום אחר. ברמת הכתם זה הכיוון. בתכנון הותמל הזיזו את הפיתוח צפונה בגלל התח"ר. היום בגלל שינוי התח"ר ייתכן ואפשר לצמצם. יש לבחון את הצמצום.

נציגת המשרד להגנ"ס – בהתייחס לתח"ר החדשים סבורה שראוי להמליץ על צמצום הכתם ובחינה מחדש שתאפשר עירוניות טובה יותר. אם נצמצם את כתם הפיתוח אז גם לתקן את הפתוח מיוחד שייצמד. **נציג הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכה"ס** – השטח הפתוח נועד להגן על שטחים במרחב. ההגדרה של שימוש פנאי ונופש הוא בעייתי. תמא 35 מאפשרת בשטח פתוח מיוחד לחרוג מהשטח העירוני. נוצרה הוראה של גמישות שמותר להגמיש את המרקם העירוני ככל שישמר שטחו.

החלטה:

לאחר ששמעה הוועדה את המתנגדים, ואת נציגי מועצה מקומית קריית עקרון, **ממליצה הוועדה כדלקמן:**

המלצות הוועדה לטענות כלליות:

טענה לעניין אי התאמה לתמ"א 1/35, פרבור ואי מיצוי עתודות קרקע בתחום קריית עקרון -

טרם הליך שינוי התמ"מ החל קידומה של תכנית כוללנית ליישוב קריית עקרון. במסגרת התכנית הכוללנית נבחן היישוב הקיים וגובש חזון היישוב. כחלק מהמסקנות של התכנית הכוללנית נקבע כי על מנת לאפשר חידוש וכניסת אוכלוסייה חדשה נדרש לייצר מלאי של יח"ד. ההרחבה המוצעת לקריית עקרון תתרום לחיזוק היישוב ותאפשר איזון דמוגרפי לאורך זמן, חיזוק המעמד החברתי כלכלי של היישוב ותוספת של שטחים לצרכי ציבור שחסרים כיום ביישוב.

במסגרת התכנית הכוללנית קיימות הנחיות לציפוף מדורג של המרקם הבנוי הקיים, עיבוי הבנייה לאורך צירים ראשיים וכן הגדרה של מתחמים להתחדשות עירונית.

בנוסף לחידוש המרקם הקיים מציעה התכנית להגדיל את שטחי הפיתוח העירוניים. מיקום שטחי הפיתוח נקבעו בהתאם למגבלות התח"ר, שהיו ידועות בעת קידום התכנית, וקביעת השימוש למגורים בהתאמה.

עמוד: 21
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

המלצות הועדה המחוזית עולות בקנה אחד עם הצורך ביצירת מלאי תכנוני של יחידות דיור כחלק ממתן מענה למשבר הדיור וליעדי מחוז מרכז.

לצורך ייעול הניצול במשאב הקרקע נקבעו בהוראות שינוי התמ"מ צפיפות מינימום של 18 יח"ד לדונם נטו. צפיפות זו עולה על הקבועה בלוח 1 בתמא 35.

טענה לעניין אי התאמה להוראות תמ"מ 21/3 –

הגדלת היישוב קריית עקרון קודמה כחלק מהכנת תכנית מתאר ליישוב. במסגרת תכנית המתאר נבחנו צרכי הפיתוח הנדרשים ליישוב והוצגו נתונים פרוגרמטיים המצדיקים את תוספת השטח ליישוב. כיוון שהיקף השטח המדובר עולה על ההיקף המתאפשר בהוראת הגמישות של התמ"מ הוחלט על קידום תכנית המשנה את כתם הפיתוח, להלן שינוי תמ"מ הנדון. לפיכך לא מדובר בסתירה לתמ"מ.

טענה לצורך בתכנון מחודש לאור השינוי במגבלות התח"ר –

הוועדה ממליצה למועצה הארצית לבחון את האפשרות לצמצם חלק מכתם התמ"מ לאור שינוי מגבלות התח"ר. בהתאם לשינוי במגבלות התח"ר ניתן לשקול את צמצום השטח ביעוד ספורט ונופש, שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור וכן ייעוד של תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור לפי התכנית המפורטת.

הוועדה מציינת כי במקביל מקודמת בותמ"ל תכנית הנשענת על מרבית הכתם הנוכחי – יש לדייק את כתם הפיתוח לתכנית המקודמת בותמ"ל.

בנוסף ממליצה הוועדה לבחון אפשרות לצמצום גם בתחום שטח בית העלמין לפי התוכנית המפורטת – בהתאם לתמ"א 19 ומדיניות מנהל התכנון המבקשת לצמצם, ככל הניתן, תכנון והקמת בתי עלמין מקומיים ביישובים ובערים ולפעול להקמת בתי עלמין אזוריים ומטרופוליטניים שיתנו מענה למספר יישובים ולכלל סוגי האוכלוסייה. במרחב קיים בית עלמין מטרופוליני המסומן בתמ"א 19 במ. א. (ברנר)

בנוסף ככל שהמועצה הארצית תחליט על צמצום כתם הפיתוח מבוקש כי יסומן במקומו שטח פתוח מיוחד עפ"י תמ"א 1/35

טענה לעניין השטח פתוח מיוחד –

כנגד הרחבת שטחי הפיתוח מציעה התכנית תוספת של שטח פתוח מיוחד. השטח הפתוח המיוחד נקבע בהתאם לרגישות הסביבתית ובהתאם למסמך שהוכן ע"י ועדה מרחבית גזר במסגרת ניתוח השטחים הפתוחים, לפיו הוגדר השטח כשטח בעל רגישות גבוהה. שטח זה מצטרף לשטח שנקבע בתמ"א 1/35 כשטח בעל ערכיות נופית סביבתית גבוהה (קיים סימבול כוכב), מהווה המשך לאזור המצוי במרקם שמור משולב ועונה על העקרונות שנקבעו בתמ"א. צירוף השטח לשטח שנקבע כשטח ערכי יוצר רציפות המהווה חלק מהמסדרון האקולוגי המחבר בין אזור ההר לאזור החוף. על פי הוראות תמא 1/35 נקבע כי שטח פתוח מיוחד יהיה ברצף לשטחים פתוחים באותו מרקם ומחוצה לו. השטח הפתוח המוצע בתכנית עומד בהוראה זו.

עמוד: 22
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

יחד עם זאת ממליצה הוועדה להוריד את השימושים של מתקנים לפנאי כגון מתקני פיקניק, צפרות, ספסלים ושירותים ציבוריים ולבקשת המועצה האזורית להוריד מבנים לגידול צמחי כגון חממות.

לשטח פתוח מיוחד קיימת הגנה גבוהה יותר כשטח פתוח משטח חקלאי נוף כפרי פתוח בתמ"מ. הגדרתו של השטח כשטח פתוח מיוחד אינה משנה את יעודה הקרקע והוא נותר חקלאי, אין פגיעה בתכניות המפורטות שחלות בשטח.

לעניין דרך 423 בתמ"א 42 – הועדה המחוזית ממליצה על גריעתו מהתמ"א אולם החלטה בעניין זה תתקבל במסגרת הדיון על התמ"א ולא במסגרת תכנית זו.

כמו כן, הוראות התמ"מ מאפשרות דרכים חקלאיות בלבד. סעיף א' בנספח לתוכנית מציין כי "תימנע כניסת כלי רכב למעט רכבים השייכים לפעילות החקלאית במישורין" על פי הנספח ניתן לתכנן שבילי הולכי רגל ואופניים בדרכים חקלאיות ובמטרות קיימות תוך הבטחת מימשק עם הפעילות החקלאית בהתייעצות עם משרד החקלאות.

לעניין הטענה לגבי השיוך המוניציפאלי והצורך בשינוי גבולות –

הוועדה ממליצה לקבל את הטענה בחלקה – יתווסף סעיף להוראות התמ"מ כי "תנאי להיתר בניה בתכנית המפורטת בחלקי התכנית שאינם בתחום השיפוט של קריית עקרון יהיה העברתם לתחום השיפוט של קריית עקרון".

כמו כן, מצינת הוועדה כי העובדה שמהלך מוניציפאלי של שינוי גבולות טרם הושלם אינו פוגע בסמכות מוסד התכנון לתכנן את השטח וכי מגבלת יח"ד של יישוב כפרי הקבועה בתמ"א 35 לא חלה במקום בו מדובר בתכנית להרחבת בניה עבור יישוב עירוני ובשטח אשר אינו מיועד להרחבה ולבנייה של היישוב הכפרי, או שאינו צמוד דופן לשטח המיועד לבנייה ביישוב הכפרי.

להלן המלצות פרטניות לטענות שהועלו ע"י המתנגדים:

עו"ד שחר בן עמי ב"כ המועצה האזורית גזר והוועדה לתו"ב גזר

שטחם הכולל של מושב גני יוחנן וכפר ביל"ו עומד על 2,000 – 3,000 דונם בלבד. בעבר הופקעו מהם שטחים לטובת שכונה בקריית עקרון, לטבת מחלפונים בכביש 40 תכנית מח/145 ג' ולטובת בסיס ביל"ו.

1. התכנית נוגדת את תמ"א/35 בכך שהיא פוגעת בשטחים פתוחים וביישובים כפריים. תמ"א/35 מורה על ניצול יעיל של משאב הקרקע באמצעות ציפוף ועירוב שימושים ולא פריצת שטחים פתוחים וחקלאיים. הוראות ומטרות התכנית סותרות את הוראות ומטרות תמ"א/35 והיא עומדת בניגוד להחלטות ממשלה ועמדות משרדי ממשלה.

הוועדה ממליצה לדחות את הטענה – ראה מענה בפתיח להחלטה זאת.

2. התכנית פוגעת ב-1,000 דונם חקלאיים ושטח כפרי פתוח. התכנית יוצרת רצף אורבני בין מסילת הרכבת במזכרת בתיה ועד גבולה המערבי של העיר רחובות ואיים של שטח לעיבוד חקלאי. גריעת שטח נוסף תפגע ביכולת החקלאים לעבד את הקרקע.

הוועדה ממליצה לקבל את הטענה בחלקה. ראה מענה בפתיח להחלטה זו לעניין בחינת אפשרות צמצום השטח לפיתוח לאור שינוי מגבלות התח"ר.

עמוד: 23
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

3. בשטח הפתוח המיוחד יש לאפשר מסדרון אקולוגי אמיתי ושמירה על רצף חקלאי פתוח בהתאם לעקרונות תמ"א/ 35 ולבטל את המבנים החקלאיים, מתקנים לפנאי כגון מתקני פיקניק, ספסלים, שירותים ציבוריים וכו'.
הוועדה ממליצה לקבל את הטענה. ראה מענה בפתיח להחלטה זו.
4. יש להצמיד את השטח המיוחד לתחום הישוב קרית עקרון. המצב המוצע אינו תכנוני ונראה כי מטרתו לאפשר כביש עתידי מקרית עקרון אל דרך 423.
הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. ראה מענה בפתיח להחלטה זו. בנוסף, יש לציין כי הוראות התמ"מ מאפשרות דרכים חקלאיות בלבד. סעיף א' 3 בנספח לתוכנית מציין כי "תימנע כניסת כלי רכב למעט רכבים השייכים לפעילות החקלאית במישורין" על פי הנספח ניתן לתכנן שבילי הולכי רגל ואופניים בדרכים חקלאיות ובמטרות קיימות תוך הבטחת מימשק עם הפעילות החקלאית בהתייעצות עם משרד החקלאות.
5. המושב גני יוחנן יהפוך לפרבר עירוני. 75% מהיקף המושב יהיה שטח עירוני הגובל בחלקות א', דבר שיפריע לריסוס ולעיבוד חקלאי יאפשר פירבור ויסתור את המגמה התכנונית לציפוף וזאת על חשבון פגיעה בשטחים פתוחים. הגברת הצפיפות תאפשר שימוש נכון ויעיל בקרקע ואיכות חיים עירונית מיטבית.
הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. ראה מענה בפתיח לעניין המלצת הוועדה לצמצום חלק מכתם התמ"מ לאור שינוי מגבלות התח"ר.
6. על פי לוח 1 לתמ"א/35, בו צפיפות המגורים המינימלית הינה 5 יח"ד לדונם (מקס' 10 יח"ד), ניתן להוסיף עוד כ-2000 יח"ד מבלי לשנות את הציפוף. (שטח השיפוט של קרית עקרון 2,330 דונם, מתוכו השטח למגורים הוא 860 דונם ובפועל קיימות רק 2,760 יח"ד).
הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. ראה מענה בפתיח.
7. וועדת הגבולות דחתה ב-2004 את דרישת קרית עקרון לספח את השטחים בשל עמדת הוועדה המחוזית (מצורף כנספח מס' 1)
הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. לאור השינויים שחלו בצרכים של מדינת ישראל מ-2004 ועד 2020 בעיקר לנוכח משבר הדיור השתנתה גם הראייה התכנונית. התוספת המוצעת בתכנית תואמת את מדיניות התכנית האסטרטגית לדיור הכוללת תוספת של יחידות דיור בתחום המרקם העירוני.
8. מבוקש כ-800 דונם לפיתוח עירוני ורק 600 דונם לשטח פתוח מיוחד. מאחר והתכנית כוללת שטח שהיקפו קטן מ-20% מהנדרש, היה צורך בצירוף מסמך נופי סביבתי תפקודי המתייחס ליתרת השטחים הפתוחים.
לדחות את הטענה. סעיף הגמישות בתמ"א 1/35 מחייב הקצאת שטח פתוח מיוחד עבור תוספת שטח לפיתוח. ככל שמוקצה שטח פתוח מיוחד העולה על 20% מהשטח לפיתוח לא נדרש מסמך נופי סביבתי.
9. בשטח הפתוח המיוחד קיימות הגדרות עמומות לגבי מבנים חקלאיים ומתקנים לפנאי. השימוש במילים כגון וככל הניתן בהוראות התמ"מ עשויים להביא לבינוי ללא רסן.
לקבל את הטענה ולדייק את השימושים. ראה מענה בפתיח להחלטה זאת.

עמוד: 24
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

10. לאור שינוי מגבלות התח"ר יש לבחון מחדש את התכנית ולהפקידה מחדש תוך שינויים משמעותיים. ניתן להקטין את שטחה של התכנית ולמקדה בחלק הצפוני ובכך למנוע הרס של שטחים חקלאיים. בחלק הדרומי לא ניתן יהיה לבנות עקב החמרת התח"ר. (בהחלטת הוועדה המחוזית נאמר "ככל שישתנו הנסיבות בהיבט התח"ר תשוב הוועדה ותבחן את התכנית")
לקבל את הטענה בחלקה – ראה מענה בפתית להחלטה זאת.

עו"ד אדיר גורן, ב"כ הוועד המקומי גני יוחנן

1. השטח הנגרע מהמושב משמש כשטח לעיבוד חקלאי. גריעת השטחים תפגע בפרנסת החקלאים. שינוי התמ"מ להגדלת השטח לפיתוח עירוני חל על השטחים החקלאים הפעילים של גני יוחנן. התכנית הופכת את הישוב למובלעת כפרית חקלאית וריאה ירוקה בתכנון האורבני של מזכרת בתיה וקרית עקרון. התכנון מנוגד להוראות תמ"א 35/1 שנתנה דגש על שמירת אופיים החקלאי של ישוב דוגמת גני יוחנן, תוך הגדרתם כ"מכלול כפרי מוגן" בתוך המרקם העירוני. לכן אין לאפשר תכנון הפוגע בכך.
הוועדה ממליצה לקבל את הטענה בחלקה. לנושא בחינת צמצום חלק מכתם התמ"מ לאור שינוי מגבלות התח"ר - ראה מענה בפתית.
2. גריעת השטחים תהפוך את המושב מיישוב חקלאי לפרבר של קריית עקרון, דבר שיגרום לירידת ערך של הבתים והמשקים הגובלים בבניה העתידית.
הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.
3. התכנית גורמת להסרת אזור החיץ בין ישוב עירוני ליישוב חקלאי, דבר שיגרום לסכסוכים בשל האופי השונה של היישובים. לפי הנחיות משרד הבריאות יש לשמור על מרחק בנייה של לפחות 300 מ' בשל השפעות סביבתיות של פעילות חקלאית. אי שמירה על החיץ ייצר סכסוכים ובעיות עתידיות.
הוועדה ממליצה לדחות את הטענה – התכנית קובעת את כתם הפיתוח ולא קובעת מיקום של שימושים.
4. גריעת השטחים תפגע במטרת תכנית תמ"מ/21/3 ותמ"א/35 השמות דגש על אופי היישובים הכפריים ותשנה את אופי היישוב.
5. שינוי התמ"מ נוגד לסעיף 7.1.2 לתמ"א/35 לפיו יש לקבוע את אופי העיירה של היישוב הכפרי וצפי האוכלוסיה בו לתקופה שלא תפחת מ-20 שנה ובאופן שיקח בחשבון את צרכיו העתידיים.
הוועדה ממליצה לדחות את הטענה – ראה מענה בפתית להחלטה זאת.
6. אישור התכנית תוביל לכשל משפטי תכנוני קנייני בשל העדר מנגנון איחוד וחלוקה.
הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. מדובר בתמ"מ, התמ"מ לא נותנת הוראות לעניין איחוד וחלוקה סוגיות אלה יבחנו אגב התכנון המפורט בהתאם לשיקולי תכנון ולדין.
7. התכנית פוגעת במעבר האקולוגי המחוזי (מצורפת חו"ד של המשרד להגנת הסביבה המתייחסת לתמ"ל/1074 מ-11.07.19).
8. בעבר נגרעו שטחים מהמושבים גני יוחנן וכפר ביל"ו (כ-188 דונם) עבור קריית עקרון לצורך הרחבת בית הספר ותוספת שטחי מגורים, אך לא נעשה שימוש בשטחים אלה.
הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. תכנון ומימוש שטחי ציבור הינו תכנון לטווח ארוך ואינו מתבצע באופן מיידי.

עמוד: 25
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר: 2020005 תאריך הישיבה: 17/02/2020

9. עדכון מגבלות התח"ר שפורסמו לאחרונה יצרו מרחב תכנון חדש המחייב התייחסות מחודשת של מוסדות התכנון. חלק ממגבלות הרעש שהוטלו על קריית עקרון הוותיקה אינן קיימות עוד ואילו יש החמרה במגבלות התח"ר על חלקה הדרומי, דבר שמשפיע על השימוש בקרקעות גני יוחנן. בפתיח להחלטת הוועדה המחוזית בדבר הפקדת תכנית המתאר הכוללת של קריית עקרון, מס' 453-0440164, "... ולאור מגבלות הרעש הקיימות ביישוב, סבורה הועדה כי יש מקום לשינוי הגבולות המוניציפאליים של היישוב ויצירת שכונה חדשה לתוספת אוכלוסייה. ככל שישתנו הנסיבות בהיבט התח"ר תשוב הוועדה ותבחן את התכנית."

הוועדה ממליצה לקבל את הטענה בחלקה. ראה מענה בפתיח

10. חוק הותמ"ל לא נועד לפתור את הבעיות התכנוניות הקיימות ביישובים וותיקים, לכך נועדו המסלולים הרגילים של חוק התו"ב. המסלול המקוצר בחוק קידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור מיועד רק להקמת שכונות מגורים חדשות (ראה עניין כפר אז"ר). הוועדה **הוועדה ממליצה לדחות את הטענה**. טענות לעניין קידום תכנית במסלול תמ"ל יש להעלות במסגרת התנגדות לתכנית וזו תידון בפני הותמ"ל.

11. אין בסיס חוקי לתכנית המוצעת. בסעיף 8 לחוק הותמ"ל נקבע כי "לא תאשר הוועדה תכנית בסטיה מהוראות תמ"א/35 ולא יוקנו לוועדה סמכויות המוצעה הארצית לפי תמ"א/35, אלא אם כן הורתה הממשלה, בצו ההכרזה על מתחם מועדף לדיור, כי לגבי אותו מתחם יהיו נתונות לוועדה גם הסמכויות כאמור". דבר זה לא נעשה.

הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. התמ"מ נותן מענה לתכנית המתאר הכוללת ולא לתמ"ל. טענות אלה יש להעלות במסגרת התנגדות לתמ"ל.

12. העדר פתרונות תשתיות ביוב ותחבורה.

הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. תמ"מ אינו עוסק בסוגיות כאלו. ככל שיש טענות יש להגיש התנגדות לתוכנית המתאר של קריית עקרון מתייחסת לנושא זה.

13. הקמת שכונה חדשה בשולי עיר וותיקה תגרום להידרדרות השכונות הוותיקות ע"י הסטת משאבים לשכונות החדשות, הגדלת הפערים החברתיים והכלכליים בין השכונות וחוסר אינטגרציה בין האוכלוסיות. (צורף דו"ח של המשמעות החברתית של בניית שכונות חדשות בפאתי ערים, מיזם משותף של המשרד להגנת הסביבה ומרחב התנועה לעירוניות בישראל) **הוועדה ממליצה לדחות את הטענה**. תמ"מ אינו עוסק בסוגיות אלו, ואולם ככלל ההתפתחות של היישוב תקרין גם על היישוב הישן התכנית הכוללת מציעה גם עיבוי והתחדשות של המרקם הקיים..

התנגדות עו"ד וילצ'יק ב"כ אגודת כפר ביל"ו

רקע –

מהמושב הופקעו במהלך השנים שטחים רבים לטובת כביש 40, כביש 411, קווי דלק, קווי מתח עליון, ניקוז, קווי מים – מקורות וקווי גז.

בנוסף, חלק מהשטחים שעובדו ע"י המושבים הועברו לשטחה המוניציפלי של קריית עקרון (388 דונם) לטובת מגורים, בתי ספר וכן שטח למשרד הביטחון לטובת הרחבת המחנה הצבאי ביל"ו.

בנוסף יש בקשה להעברת שטחים לרחובות.

עמוד: 26
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר: 2020005 תאריך הישיבה: 17/02/2020

השטחים החקלאיים מעובדים אינטנסיבית ומהווים מקור פרנסה לתושבים ביישוב והם מהווים ריאיות ירוקות של האזור וחיץ בין היישובים העירוניים למושב.

טעמי ההתנגדות –

1. הותמ"ל החליטה להפקיד בתיקונים את תמ"ל 1074, אשר מייעדת את השטח לטובת 4,035 יח"ד. המתנגדים מתנגדים לתמ"ל ואין מקום ל"הרצה מקבילה" של שתי תכניות, מה כל שכן שדרך הותמ"ל גם ניתן להוציא היתרים. אין זה נכון כי שני מוסדות תכנון שונים – המועצה הארצית והותמ"ל, שתיהן באותה היררכיה תכנונית, ידונו באותו שטח ויקבלו החלטות סותרות. לכן – יש להשהות את הטיפול בשינוי התמ"מ עד להכרעת הותמ"ל בתמ"ל 1074. **הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** שינוי התמ"מ הינו תנאי להפקדת תכנית המתאר הכוללת לקריית עקרון. תמ"ל 1074 הינה תכנית מפורטת, כל התכניות מופקדות ונערכ תאום ביניהן.

2. התכנית מבוססת על נתוני תח"ר לא נכונים. בדיון במועצה הארצית הבהיר נציג משרד הביטחון כי ישנן הקלות למגבלות הגובה והמשרד להג"ס תומך בקידום התכנית למרות מגבלות הרעש. בדיון שהתקיים בשינוי התמ"מ, טענה נציגת המשרד להג"ס כי יש להמתין למידע בדברים מפת התח"רים המעודכנת טרם קבלת החלטה, מאחר ויתכן ויהיה למידע זה משמעות לחלופות תכנון. אולם המועצה הארצית החליטה למרות כל אלה להפקיד את השינוי בהסתייגות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הביטחון. למרות השינוי במפות הרעש והגובה, תכנית המתאר לא עודכנה לכן יש לבחון את השלכות השינויים על תכנית המתאר ובהתאם לבחון מחדש את שינוי התמ"מ.

על פי חו"ד נילי יוגב – השינוי במפות התח"ר הוא משמעותי ומאפשר צמצום של שינוי היעוד של קרקעות כפר ביל"ו באמצעות שחרור חטיבת קרקע בחלק הצפון מזרחי של קריית עקרון, שצמודת דופן לבינוי קיים, לטובת שימושים רגישים עם מיגון אקוסטי.

הוועדה ממליצה לקבל את הטענה בחלקה. ראה מענה בפתיח.

3. סתירה לתמ"א 35 –

- סעיף 3 לתמ"א 35 (מטרות התכנית) מבקש לצמצם את תופעת הפרבור ולשמור על עתודות קרקע לדורות הבאים, תוך שמירה על ערכי טבע, חקלאות ואופי הכפרי של ההתיישבות החקלאית.

- סעיף 6.2.1 (2) קובע כי ניתן להפקיד תכנית לתוספת שטח לפיתוח, רק אם נשמר רצף שטחים פתוחים בתחום התכנית ובסביבתה ואם התוספת ממוקמת בשטחים "שערכם חקלאי שולי".

- סעיף 6.5 קובע כי מוסד תכנון הדן בתוספת שטח לפיתוח או לבינוי יחליט על הפקדתה רק לאחר ששקל את הצורך בחידוש עירוני.

- בדיון להפקדה, למרות שמדובר בתכנית להרחבה נכרת ועל בינוי בשטחים חקלאיים מעובדים, בעלי משמעות כלכלית, נופית וסביבתית מהווים ריאה ירקה וחשיבות רבה בשמירה על האופי הכפרי של כפר ביל"ו – הדיון לא עסק בסוגיות אלה ולא נבחנו האמצעים להתחדשות עירונית בתחומי היישוב ולא בשטחים החקלאיים.

היישוב קריית עקרון, הוא יישוב פרברי. במסגרת התכנון, מבוקשת הרחבה של 48% משטח היישוב ושילוש מספר יח"ד בו.

הרחבה של יישוב פרברי על שטחים חקלאיים מהווה סתירה לתמ"א 35, המבקשת לצמצם את תופעת הפרבור.

הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. ראה מענה בפתיח.

עמוד: 27
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

4. מבדיקת צ'מנסקי בן שחר עולה כי במרחב קיימות ומאפשרות תכניות המספקות את הצרכים ליח"ד ולנדל"ן מניב לעשרות שנים קדימה. היה מקום לבצע בדיקה כלכלית מרחבית לבחון את הצרכים האמיתיים. לו היה צורך אמיתי בתוספת יח"ד באזור, היה נעשה מאמץ לחיזוק המרקם הקיים והגדלת הצפיפות בו.

הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. נושא זה נבחן בתוכנית המתאר הכוללת היקפי הפיתוח מאזנים בין תוספת יח"ד ושטחי תעסוקה..

5. התכנית מנוגדת לתכנית האסטרטגית לדיון של המועצה הלאומית לכלכלה – המל"ל קבעה כי שינוי האיזון בין הפריפריה למרכז, אינו יכול להתרחש בבת אחת ויש לבצעו בהליך הדרגתי. הגדלת הישוב קריית עקרון שהוא פרברי, ב- 48% עומדת בסתירה למסקנה זו ואינה מתייחסת להיבט של שלביות והדרגתיות בתכנון. למעשה, מדובר בישוב חדש ורחוק.

הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. תכניות מתאר כוללת מתכננות בהתאם למדיניות התכנון העדכנית של מוסדות התכנון..

6. תוספת השטח המבוקש עולה על השטחים ה"נורמטיביים" שמציבה תמ"מ 21/3 (10%). על מנת לאשר תוספת המותרת מכח תמ"מ 21/3, נדרש סקר הבוחן את השטחים הפנויים באזור המיועד לפיתוח עירוני ואת ייעול השימוש בקרקע בתחום העירוני. גם תמ"מ 35 קובעת כי נדרש לעשות בחינה לקידום ומימוש תכניות לחידוש השטח הבנוי. לידיעת המתנגדים, סקר הבוחן את מיצוי פוטנציאל בתחום הפיתוח של קריית עקרון לא בוצע ולא ניתן להתייחס אליו. לכן, לא ניתן לאשר תכנית המבקשת להוסיף לישוב שטח בהיקף של 50%, ללא שנעשו הבדיקות הנדרשות על ידי תמ"מ 21/3 ותמ"מ 35/1. על פי בדיקת חברת צ'מנסקי בן שחר, נמצא כי הצפיפות בקריית עקרון נמוכה מאוד וניתן לבצע בקלות התחדשות עירונית משמעותית. כמו כן, לא נעשתה בחינה של תוספת הפיתוח על העיר רחובות.

הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. ראה מענה בפתיח.

כמו כן, בהתאם להוראות תמ"מ 21/3 נדרש להגיש סקר מיצוי עתודות קרקע כאשר במסגרת קידום תכנית מפורטת נעשה שימוש בסעיף המאפשר גמישות ותוספת של 10% לכתם הפיתוח העירוני. סקר זה אינו נדרש על פי הוראות התמ"מ במקרה של שינוי תמ"מ. כמו כן, נציין כי בימים אלו מקודמת ליישוב תכנית כוללת ממנה עולה כי בתחום היישוב הקיים מוצה פוטנציאל הפיתוח, בעיקר בשל מגבלות הבניה בתחומי התח"ר ועל כן נדרשת הרחבת היישוב והתאמת כתם הפיתוח בתמ"מ.

7. התכנית המבקשת להרחיב משמעותית את שטחי הפיתוח של הישוב קריית עקרון בחלק הצפון מזרחי של הישוב, באזור שאינו משורת כלל על ידי תחבורה ציבורית ומערכות הסעת המונים.

הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. תכנית המתאר הכוללת התייחסה לנושאים אלה.

8. התכנית באה לתת מענה לצרכי קריית עקרון, מטרת התכנית הכוללת "להרים את הישוב מעלה" בשל היותו באשכול חברתי כלכלי – 5 עם בעיות של הקצאות שטחי ציבור ואחוז גבוה של נתמכי רווחה. התכנית לא לקחה בחשבון את האפשרות להוספת שטחי ציבור בהתחדשות עירונית והוספת אחוזי בניה ולא התייחסה לאזור התעשייה והמסחר של הישוב, שבו היחס בין תושב למ"ר תעסוקה הוא בין הגבוהים מהערים במרכז הארץ ולמעשה מדובר בישוב מבוסס כלכלית.

הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. ראה מענה בפתיח.

9. הפתרון של הישוב קריית עקרון צריך להיות בסיפוחו לרחובות, כפי שהציג נציג שר הפנים בדיון הפנימי במועצה הארצית ובראיה כוללת.

עמוד: 28
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. איחוד רשויות אינו בסמכות מוסד תכנון.

10. שטח פתוח מיוחד – השטח הפתוח המיוחד הינו נגזרת של השטח המיועד לפיתוח עירוני והוא מייצג פגיעה בלתי מידתית בהם ובקניינים שלמעשה מהווה פגיעה בצביון הכפרי של הישובים. השטח המיועד לשטח פתוח מיוחד הוא שטח חקלאי מעובד ובעל חשיבות כמקור יצור לתושבים ביישוב. הגיאומטריה הנותרת של השטח החקלאי פוגעת בפגיעה ברציפות השטח החקלאי וביכול והיעילות לעיבוד הקרקע וזאת בשל השימושים הנוספים המותרים מכוחו.

השימושים שנוספו הם שימושים שאינם עומדים בצוותא עם העיבוד החקלאי ולא יאפשרו את המשך עיבוד הקרקע. הנגשת השטח לטובת משתמשי אופניים והליכה וכן מתקני נופש תגרום לפגיעה בשטח החקלאי ולגרימת נזק לגידולים החקלאיים ולערכי הנוף והסביבה ותפגע בפרנסת החקלאים.

הוועדה ממליצה לקבל את הטענה בחלקה. ראה מענה בפתיח להחלטה זו המבטלת את המתקנים לפנאי.

השימושים הנותרים שומרים על השטח הפתוח משימושים שאינם לטובת העיבוד החקלאי, מה עוד ששימושים אלה מותרים גם כיום באזור חקלאי / נוף כפרי פתוח.

חשיבותו הגבוהה של השטח החקלאי הפתוח הינו גם לצרכי גידול חקלאי כמקור פרנסה ומזון אבל במחוז מרכז חשיבות הגבוהה מאוד הינה בשמירה על ריאה ירוקה.. הועדה אינה סבורה כי הליכה במטרות או רכיבה על אופניים מהווים סתירה לשימושים החקלאיים, אלא מעצימה ומחזקת אותו.

11. צורתו של השטח הפתוח המיוחד תאפשר את תכנונה של המשך דרך 423 כדרך אזורית, בהתאם לתמ"א 42 ובכך יפגעו אף יותר השטחים החקלאיים.

הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.

השטח הפתוח המיוחד אינו ברצף עם השטח לפיתוח עירוני. מטרתו של השטח הפתוח המיוחד היה לייצר חיץ בין הפיתוח העירוני לפיתוח הכפרי ובפעולה הוא מהווה חיץ בין שטחים חקלאיים לבין עצמם והוא אינו מהווה המשך המכלול הנופי אלא חיץ ברצף השטחים החקלאיים ומאפשר מכוח שימושי פנאי ונופש. הוועדה ממליצה לדחות את הטענה על פי הוראות תמ"א 35/1 על השטח הפתוח המיוחד להיות ככל האפשר ברצף לשטחים פתוחים באותו המרקם ומחוצה לו ולא כשטח חיץ בין ישובים. השטח שנקבע כשטח פתוח מיוחד צמוד דופן לשטח המיועד בתמ"א 35/1 כשטח בעל ערכיות נופית סביבתית גבוהה שבתוכו גם מכלול נופי.

12. תכנית הותמ"ל - תכנית הותמ"ל פוגעת נזק כללי בתושבי הישוב ובאופיים של הישובים הכפריים ובסופו של דבר תהפוך אותם לישובים פרבריים של העיר.

הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. יש להעלות טענה זו במסגרת ההתנגדות לתמ"ל..

התנגדות משרד החקלאות

1. טענה לעניין שינוי מגבלות התח"ר – מבוקש להקטין משמעותית את כתם הפיתוח שמציעה התכנית בהתאם להעלאת רמת הצפיפות העירונית המתאפשרת –

הוועדה ממליצה לקבל בחלקה את הטענה – ראה מענה בפתיח להחלטה זאת.

עמוד: 29
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

2. הנחיות לגבי התחדשות עירונית – בקשה לקבוע שלביות בין פיתוח חדש לבין התחדשות עירונית, על מנת למנוע התפשטות עתידית של היישוב ע"ח שטחים חקלאיים
- הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** טענה זו אינה מעניינה של התמ"מ. ככל שתוגש התנגדות בעניין זה היא תבחן במסגרת התכנית הכוללנית.
3. גבולות התמ"מ ביחס לגבולות הותמ"ל – שינוי התמ"מ מיועד לאפשר את קידום הותמ"ל. ראוי כי גבולות שטח הפיתוח בתמ"מ יהיו תואמים לגבולות הותמ"ל ולא מעבר אילו –
- הוועדה ממליצה לקבל את הטענה** – ראה בפתיח לעניין צמצום כתם התמ"מ.
4. שטח פתוח מיוחד- מבוקש לשנות את הפרישה כך שלא יכלא את היישובים בסביבה ייקח בחשבון משבצת של גני יוחנן ולא ייצר חיץ עם השטחים החקלאיים. בנוסף מבוקש לצמצם את אפשרויות הפיתוח המתאפשרות בתחום השטח הפתוח המיוחד.
- הוועדה ממליצה לדחות את הטענה** – ראה מענה בפתיח להחלטה זאת.

התנגדות מרכז המועצות האזוריות

- ההתנגדות מוגשת ע"י מילכה כרמל בשם מרכז המועצות האזוריות.
1. פגיעה בקיום המושבים החקלאיים כפר ביל"ו וגני יוחנן ע"י גריעת אדמות המושבים. היקף השטח החקלאי נקבע ע"י משרד החקלאות על פי תקנים המאפשרים את קיום החקלאות. הפגיעה ברציפות השטחים לא תאפשר את המשך העיבוד. עפ"י דו"ח של פרופ' פייטלסון קיימת מגמת פגיעה מתמשכת באזור המרכז בכלל ובשטחים אלה בפרט.
 - הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** ראה מענה בפתיח לצורך בתכנון מחודש לאור השינוי במגבלות התח"ר
 2. פגיעה בריאות הירוקות של המחוז, בוויסות הנגר העילי, בשטחי פנאי ונופש ויכולת גידול מזון מקומי.
 - הוועדה ממליצה לדחות את הטענה**
 3. השטח הפתוח המיוחד מייצר חיבור תחבורתי בין קריית עקרון וכביש 423 במקום לייצר חיץ בין השטח לפיתוח עירוני לבין השטח לפיתוח כפרי. השטח הפתוח מאפשר פיתוח לפנאי נופש ותשתיות ופוגע ברצף השטחים החקלאיים והמרחב הכפרי הפתוח.
 - הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** ראה מענה בפתיח להחלטה זו. השימושים המיועדים לשטח פתוח מיוחד פנאי ונופש ומתקני תשתית פוגעים בחקלאות. **לקבל את הטענה בחלקה.** ראה מענה בפתיח.
 4. פגיעה בעקרונות התיכנון של תמ"מ/35 ותמ"מ/21/3 בעניין מניעת פרבור, התחדשות עירונית, שמירה על רצף שטחים פתוחים ושטחים חקלאיים.
 - הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** לעניין תמ"מ/א/1/35 ראה מענה בפתיח. לעניין תמ"מ/21/3 שינוי התמ"מ להרחבת אזור הפיתוח העירוני נובע מהצורך להרחבת תחומי הישוב, כפי שזוהה בעת הכנת תוכנית המתאר הכוללנית של קריית עקרון
 5. עפ"י תמ"מ/א/1/35, סעיף 7.1.1(ה)3 ניתן לצמצם את היקף השטח הפתוח המיוחד.
 - הוועדה ממליצה לדחות את הטענה** – הגדרת השטח כפתוח מיוחד באה לשמור על השטח ומגדירה אותו ככזה. ראה פירוט בפתיח להחלטה

עמוד: 30
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר: 2020005 תאריך הישיבה: 17/02/2020

6. הישובים גני יוחנן וכפר ביל"ו מוגדרים בתמא/35 כמכלול כפרי מוגן בתוך מרקם עירוני. התוכנית פוגעת באופי הישוב ואינה מקיימת את הוראות התמ"א בדבר שמירה על הפיתוח החקלאי ולא נערך כל דיון ובדיקה בדבר אופיו העייתי של הישוב.
הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. ראה מענה בפתיח לעניין הצורך בתכנון מחודש לאור השינוי במגבלות התח"ר, והצורך בשינוי גבולות מוניציפליים. שינוי התמ"מ לא חל על תחום הבינוי של המושבים, ועל כן אין סתירה לתמא/35 במכלול כפרי מוגן.
7. התוכנית נוגדת סעיפים בתממ/21/3. שטח הפיתוח גדל ב-48% בעוד התמ"מ מאפשר להגדיל ב-10%.
הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. ראה מענה בפתיח
8. ההרחבה פוגעת בסיכויי ההתחדשות העירונית במרקם הוותיק בקריית עקרון.
לדחות את הטענה. לצד הפיתוח מעודדת תכנית המתאר התחדשות עירונית במרקם הוותיק. התנגדות בנושא זה נכון שטיטען במסגרת התנגדויות לתוכנית המתאר הכוללנית ולא במסגרת התמ"מ.
9. יש לעדכן את התוכנית עקב עידכון התח"ר.
הוועדה ממליצה לקבל את הטענה בחלקה. ראה מענה בפתיח.
10. פגיעה בחיץ הירוק האחרון בין מזכרת בתיה לרחובות וסותרת את מטרות פרק השטחים הפתוחים בתוכנית האסטרטגית 2040.
הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. ראה מענה בפתיח לצורך צמצום כתם הפיתוח לאור השינוי במגבלות התח"ר. כמו כן, ראה מענה לעניין תוספת שטח לפיתוח בהתאם להחלטת הממשלה לתוספת יח"ד במחוז מרכז והתכנית הכוללנית ליישוב קריית עקרון.

חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

- בבעלות החברה קווים העוברים בתחום התכנית: בגוש 5103 ח' 92, 80 ו-83 עוברים שני קווי הדלק ביל"ו – תל נוף 8". בגוש 3792 ח' 6-3, 52-53 עוברים שני קווי הדלק לוד-ביל"ו 10". לחברה זכויות שימוש ברצועות קרקע, ברוחב של כ-10 מ' כל אחת.
1. מבקשים לסמן את קווי הדלק בתשריט התכנית.
 2. מבקשים לקבוע בהוראות התכנית כדלקמן:
 - א. יש להשאיר רצועות מגבלות בנייה לשם בטיחות, ברוחב שלא יפחת מ-7 מ' מכל צד של הקו ("רצועות קווי הדלק")
 - ב. ב"רצועות קווי הדלק" ניתן להניח כורכר או לשתול דשא בלבד. חל איסור על ביצוע עבודות כלשהן, לרבות חפירה וכל בנייה שהיא כלל הקמת כבישים, כיכרות, מעברים, דרכים, מבנים יבילים, גדרות מחסנים, מסלעות טרסות, חניות מחסומים, מעברי מים, מבני דרך וכו' וכן חל איסור על נטיעת עצים וגינות.
 - ג. מבקשים להותיר את "רצועות קווי הדלק" פנויות ומוגדרות כ-שצ"פ על מנת לאפשר לחברה נגישות באופן רציף לשם תחזוקה ותפעול כולל הנחת קווים נוספים.
 - ד. מבקשים שלא יינתן היתר לכל פעילות של חפירה או בנייה שינוי פני הקרקע על מנת להבטיח כי לא תהיה פגיעה בקווי הדלק.
 - ה. לקבוע תנאי לביצוע כל עבודה בשטח "רצועות קווי הדלק": תיאום עם חברת נפט ואנרגיה בע"מ.
 - ו. יעודם של תאי שטח – בגושים והחלקות שצויינו לעיל, ב"רצועות קווי הדלק" יקבע כפרוזדור הנדסי עבור קווי דלק.

עמוד: 31
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר: 2020005 תאריך הישיבה: 17/02/2020

הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. תכנית המתאר המחוזית הינה בקנ"מ של 1:50,000. התכנית אינה ברזולוציה של סימון קווי דלק וקביעת הנחיות ספציפיות ביחס לתשתיות מסוימות. המקום להתייחס לנושא זה הינו במסגרת תכניות מתאר כוללנית ומפורטות שמקודמות / יקודמו בתחום שינוי התמ"מ. כמו כן, התכנית אינה פוגעת בתכניות תקפות.

יש לקבל את הבקשות בחלקן ולהוסיף להוראות התכנית כי: במקום בו תוכן תכנית מפורטת בתחום רצועות קווי הדלק, תנאי להפקדת התכנית יהיה תיאום עם חברת נפט ואנרגיה בע"מ או מי מטעמם

עו"ד מאמו ב"כ בעלי קרקע פרטיים בגוש 3792 חלקות 4-5,12-13

המקרקעין נמצאים בתחום המרקם העירוני לפי תמ"א 1/35 ואזור חקלאי נוף כפרי פתוח לפי תמ"מ 21/3.

1. מבוקש לאפשר במקרקעין מתחם לתעסוקה – קיים מחוסר במחסני לוגיסטיקה לשטח הוכנה תכנית מפורטת לפארק תעסוקה הבעלות הפרטית על הקרקע תאפשר הקמת המתחם וכן הקצאת שטח למחלף הנדרש על כביש 40 –

הוועדה ממליצה לדחות את בקשה –

לפי התכנית האסטרטגית שמקודמת ע"י מינהל התכנון קיים עודף משמעותי של שטחי תעסוקה במדינת ישראל ועל אחת כמה וכמה במחוז מרכז, בנסיבות אלו אין מקום להפר שטחים פתוחים נוספים עבור שטחי תעסוקה. קיימת חשיבות בחיזוק אזורי תעסוקה קיימים ויצירת עוגני תעסוקה משותפים לרשויות המקומיות ולא בפיתוח אזורי תעסוקה נקודתיים.

2. טענה לעניין מיקום השטח הפתוח המיוחד- מבוקש כי המקרקעין של המתנגדת לא יכללו ביעוד זה. הייעוד שסומן חסר היגיון תכנוני וסביבתי –

הוועדה ממליצה לדחות את הטענה – ראה מענה בפתיח להחלטה זאת.

3. טענה לעניין פגיעה מצמצום השימושים המתאפשרים בשטח חקלאי לפי תמ"מ 21/3 –

הוועדה ממליצה לדחות את הטענה – ראה מענה בפתיח להחלטה זאת.

עו"ד ניר לוי, ב"כ בעלי עניין בגוש 3792 ח' 3, 13, 72

1. התכנית כוללת חלקי גושים ואינה מפרטת את החלקות בתחומה אלא את הגושים בלבד. על כן, בעלי הקרקע לא יודעים האם התכנית חלה בשטחם.

הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. מדובר בתכנית שינוי תמ"מ בקנ"מ 1:50,000, הקובעת מדיניות תכנונית שתוגדר לרמת החלקה בעת התכנון המפורט.

2. מאחר והתכנית חלה על שטח של כ- 1400 דונם, עליה לכלול את הנספחים הבאים הנדרשים כבסיס לשיקול הדעת לפתרונות תשתית בסיסית: נספח תנועה עירוני, נספח נופי סביבתי, חו"ד כלכלית, וכיוצ"ב.

הוועדה ממליצה לדחות את הטענה. התכנית קובעת מדיניות תכנונית. הנספחים הללו יוכנו כבסיס לתכנון המפורט בעת הכנת תכנית בהתאם להנחיות תמ"מ 21/3 ל שינוייה.

3. התכנית נעדרת הסכם חלוקה בין הרשויות, כאשר היא נוגעת בשטח תמ"מ לאזור תעשייה מלאכה תעסוקה וחלה על שטחי כמה רשויות.

עמוד: 32
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

הועדה ממליצה לדחות את הטענה. התכנית אינה מונעת אפשרות להסכמי חלוקה בין הרשויות מקום בו יוקמו או יאושרו אזורי תעסוקה.

4. מתנגדים לשינוי היעוד לשטח פתוח מיוחד – אינה תואמת לתמ"א 1/35 שקבעה את השטח כמרקם עירוני. מבקשים לתקן.
הועדה ממליצה לדחות את הטענה. תמ"א 1/35 היא שקבעה בס' 7.1.1 להוראותיה חובת שטח פתוח מיוחד כתנאי להגדלת שטח פיתוח עירוני בתמ"מ.

5. מתנגדים לאי הכללת השטחים לאיחוד וחלוקה עם השטחים שנקבעו לפיתוח עירוני. טוענים כי הגדרת השטח כפתוח מיועד נועד במישרין ובאופן מובהק וספציפי עבור הגדלת השטח לפיתוח עירוני ובשל כך יש קשר ישיר המחייב הכללת שטחים אלו בטבלאות איזון וההקצאה. **הועדה ממליצה לדחות את הטענה.** נושא איחוד וחלוקה יבחן בתכניות המתאר והמפורטות, והוא אינה מעניינה של תמ"מ אשר קובעת מדיניות תכנונית. מבלי לגרוע מן האמור קביעת השטח הפתוח לא מייצרת קשר ישיר, מדובר בשטחים פתוחים שנותרים ככאלה גם אחרי השינוי.